חוקי חַמּוּרַבִּי (בבל, בערך 1755 לפנה״ס)

▼ תוכן העניינים

הפרולוג 2

דין, עדות וכשפים 4

גניבה, חטיפה, עבדים נמלטים, פריצה, שוד ואש 5

אנשי הצבא ונחלותיהם 7

שדות, השקיה וגנים 9

הפער במצבה 12

התגר והשוליה 13

מוכרת השכר 14

הובלה, חוב, משכון ונצירה 14

נישואים, ניאוף, שבי, גירושים ומחלה 16

רכוש האשה, עריות, מהר ושלוחים 20

ירושה, בני האמה, נשים מוקדשות 22

אימוץ ומינקת 26

חבלות: באב, בעין, בעצם, בשן, בלחי; מריבה; האשה ההרה 27

רופאים, גלב, בנאי וספן 29

שוורים: משכון, שכירות, נזקים והשור הנגף 32

אריס, אכר ורועה 33

דמי שכירות: בהמות, פועלים, בעלי מלאכה, ספינות 35

קניית עבדים 36

האפילוג 37

החיבור. חמורבי, מלך בבל (שלט בערך 1792–1750 לפנה״ס), הציב בשנותיו האחרונות מצבות אבן ועליהן אוסף של כמאתיים ושמונים ״דיני מישרים״ (dīnāt mīšarim), מוקפים בפרולוג ובאפילוג. בפרולוג האלים קוראים לחמורבי בשמו ״להופיע מישרים בארץ, לאבד רשע וזד, שהחזק בחלש לא יחבול״, ואחריו באה שלשלת ארוכה של כינויי המלך, עיר אחר עיר ומקדש אחר מקדש. החוקים עצמם כתובים כולם בצורה אחת – ״אם איש ..., ...״ – ועוסקים בדין ובעדות, בגניבה ובשוד, באנשי הצבא ובנחלותיהם, בשדות ובגנים, בתגר ובחוב, בנישואים, בגירושים ובירושה, בחבלות בגוף, ברופאים, בבנאים ובספנים, בשוורים וברועים, בשכר ובעבדים. באפילוג המלך מעיד על עצמו שהיה ״רועה משלים״, מזמין כל ״איש חבול אשר יהיה לו דבר״ לבוא לפני צלמו ולקרוא במצבה, ומברך את המלך שיבוא אחריו אם ישמור על דבריו – ומקלל אותו, אל אחר אל, אם יבטל אותם או ימחה את שמו.

למה הטקסט הזה כאן. זהו המקבילה הקרובה ביותר מחוץ לתנ״ך ל״ספר הברית״ (שמות כא–כג): השור הנגף שבעליו הוזהר, עין ושן, האשה ההרה שנפגעה במריבה, המכה שאינה בדעת ושכר הרופא, החוטף, הפורץ, הפיקדון

שנגנב והשבועה "לפני האל", הרועה שבהמה מתה או נטרפה בעדרו, העבד שיוצא לחופשי. רבים מהם מנוסחים כמעט באותן מלים – ובאותה מידה בולטים ההבדלים: חלוקת המשפט לפי מעמדות (איש, מסכן, עבד), שאין לה מקבילה בתורה; העונש "המיוצג" (בתו של המכה, בנו של הבנאי מומתים במקומם), שהתורה דוחה אותו במפורש (דברים כד:טז; שמות כא:לא); השור שאינו נסקל. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`project.md`; `../parallels-index.md`).

הטקסט והמהדורה. המצבה הגדולה (2.25 מ', בזלת) נמצאה בשושן ב־1901–1902, לשם הובאה כשלל במאה ה־12 לפנה"ס, והיא היום בלובר. שבעה טורים בצדה הקדמי נמחקו (כנראה בידי המלך העילמי, כדי לחרות שם את שמו), והחוקים שהיו בהם (§§66–99 ותחילת §100) ידועים רק מעותקים אחרים, על לוחות; הם לא תורגמו כאן (ראו להלן, "הפער"). התרגום הוא מן הנוסח המשוחזר (composite) של CDLI, (RIME 4.03.06.add21) P464358, בהשוואה למצבת הלובר (CDLI P249253) ולמהדורת הפרולוג והאפילוג של שטרק במאגר SEAL (7520). מספרי השורות הם של הנוסח המשוחזר (1–1120, ואחרי הפער ′1121–′3641); מספרי החוקים (§) הם המספור המקובל. החוקים חולקו כאן לקבוצות לפי נושא; כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר; `[...]` – חסר; `...` – לא קריא או לא מובן; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט והמהדירים השלימו. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור (שורות המצבה קצרות מאוד), ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הסבועות. "אם" – לכל šumma: בחוקי חמורבי אין חלוקה של "כי" לעיקר הדין ו"אם" לפרטיו, כמו בספר הברית. "איש" – awīlum, האדם החופשי מן המעמד העליון ("בן איש", כמו `גַּם בְּנֵי אָדָם גַּם בְּנֵי אִישׁ`, תהלים מט:ג); "מִסְכֵּן" – muškēnum, בן המעמד הנמוך יותר (המלה העברית "מסכן" באה ממנה; כאן אין פירושה "עני"); "עבד", "אמה". "יֶהֱרֹג" – iddâk (ולא "מות יומת" של התורה); "לפני האל" – maḫar ilim (ולא "אל האלהים"); "נגף", "נַגָּף" – nakāpu, nakkāpû, השור ה"נוגף" (מאותו שורש כמו `וְכִי יִגֹּף שׁוֹר`, שמות כא:לה); "מישרים", "אמת", "דין", "דיין" – mīšarum, kittum, dīnum, dayyānum, אותן מלים כמו בעברית; "שור כשור", "עבד כעבד" – kīma, "כמו", ולא "תחת".

הפרולוג

פרולוג (1–26): אנו ואנליל גוזרים למרדוך את שררת אנליל, ובבל נקראת בשמה הנעלה

1 כאשר אָנוּ הנעלה, | מלך הָאֲנוּנָּכִי, | וְאֶנְלִיל, | אדון השמים | והארץ, | הגוזר | גורלות הארץ,
8 לַמַּרְדּוּךְ, | הבן הראשון | של אֵאָה, | את שְׁרָרַת אנליל | על כל האנשים | גזרו לו,
14 בְּאֵיגִיגִי | הגדילוהו, | את בָּבֶל | בשמה הנעלה קראו, | בקצות הארץ | רוממוה,
20 בתוכה | מלכות נצח | אשר כשמים | והארץ, | יסודותיה | מושתתים, | כוננו לו;

פרולוג (27–49): אנו ואנליל קוראים בשמו של חמורבי, להופיע מישרים בארץ

27 בימים ההם, | חַמּוּרַבִּי,[1] | הנסיך | החסיד, | ירא האלים, אותי, | מישרים | בארץ | להופיע,
35 רשע וָזֵד | לאבד, | שהחזק | בחלש | לא יחבול, | כְּשֶׁמֶשׁ | על שחורי הראש | לצאת, | ואת הארץ | להאיר,
45 אנו | ואנליל, | את בשר האנשים | להיטיב, | בשמי קראו.

[1] חמורבי, מלך בבל (בערך 1792–1750 לפני הספירה); השם נקרא גם חַמּוּרָפִי, "(האל) הקרוב מרפא". הזיהוי הישן עם `אַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר` (בראשית יד:א) נזנח.

פרולוג (50–78): חמורבי הרועה; ניפור, ארידו ובבל

חמורבי, | הרועה, | קְרוֹא | אנליל, אני; | הגודש | עֲתֶרֶת | וָדֶשֶׁן,
המשכלל | כל אשר לו שם | לִנִיפּוּר, דּוּר־אַנְקִי, | המכלכל | החסיד | של אֵפּוּר;
המלך היכול, | המשיב את אֶרִידוּ | למקומה, | המזכך | את טהרת אֵאַבְּזוּ;
מְתֻקָּפֶת | קצות הארץ | הארבע, | המגדיל את זֵכֶר | בבל, | המטיב | את לב מרדוך | אדוניו,
אשר יום יום | עומד | לְאֵסַגִּיל;

פרולוג (79–133): אור, סיפר, לרסה, אורוך, איסין וכיש

זרע המלכות | אשר סִין | בנאו, | המשגשג | את אוּר, | הֶעָנָיו, | המתחנן, | המוביל שפע | לאֵגִּשְׁנוּגַל;
מלך ההבחנה, | השומע לשַׁמַּשׁ, החזק, | המכונן | את יסודות סִיפַּר,
המלביש | בַּיֶּרֶק | את הגִּיגּוּנוּ של אַיָּה, | המנשא | את אֵבַּבַּר | אשר כמושב השמים;
הגיבור, החומל | על לַרְסָה, | המחדש את אבבר | לשַׁמַּשׁ | עוזרו; | האדון, המחיה | את אוּרוּךְ,
שָׁם מֵי | עתרת | לאנשיה, | המרים | את ראש אֵאַנָּה, | הגודש | תנובה | לאנו | ואִשְׁתַּר; | קורת הארץ,
המקבץ | את האנשים הנפוצים | של אִיסִין, | הַמְדַשֵּׁן | עתרת | בית אֵגַלְמַח, | דרקון־הענק של המלכים,
האח האהוב | של זַבָּבָה, | המשתית | את מושב כִּישׁ, | המקיף | בזוהר | את אֵמֶטְאוּרְסַג,
המסדיר | את הפולחנים הגדולים | של אשתר, | הפוקד את בית | חוּרְסַג־כַּלַּמָּה;

פרולוג (134–200): כותה, בורסיפה, דלבת, כש, לגש וגירסו, זבלה וכרכרה

רשת האויבים, | אשר אֶדָּה, חברו, | נתן (לו) להשיג | את חפצו, | המרומם | את כּוּתָּה,
המרחיב | כל אשר לו שם | ל(אֶ)מֶסְלַם; | הָרְאֵם | הֶעָז, | הנוגף את השונאים,
אהוב טוּטוּ, | המעליז | את בּוֹרְסִפָּה, | החסיד | שאינו מתרשל | באֵזִידָה;
אֵל המלכים, | היודע תבונה, | הַמַּשְׂגִּיא | את הַמְזָרָע | של דִּלְבַּת, | הַמְעָרֵם כְּרִי (תבואה) | לאוּרַשׁ | העצום;
האדון, הראוי | לשרביט | ולכתר | אשר שכללה אותו | הנבונה | מָמָה,
המכונן | את הצורות | של כֶּשׁ, | המדשיא | מאכלים טהורים | לִנִינְתּוּ;
הַמָּתוּן, | התמים, | הגוזר | מרעה | ומשקה | לַלַּגַּשׁ | וּגִירְסוּ, | המחזיק | מנחות | גדולות | לאֲנָנוּ;
הלוכד את האויבים, | רְצוּי | רבת־היכולת, | המשכלל | את הצווים | של זַבָּלָה, | המשמח | את לב אשתר;
הנסיך הטהור, | אשר את נשיאת ידו | אֲדַד יודע, | המניח | את לב אדד | הגיבור | בכַּרְכַּרָה,
הַשָּׁם | את הראוי | באֵאוּדַגַּלְגַּל;

פרולוג (201–252): אדב, משכן־שפיר, מלגיום, הפרת, מרי ותותול, אשנונה ובבל

המלך הנותן | חיים | לְאָדַב, | המשגיח | על בית אֵמַח;
אדיר המלכים, | קָרֵב | שאין לעמוד מולו, | הוא אשר העניק | חיים | לְמַשְׁכַּן־שָׁפִיר,
המשקה | עתרת | ל(אֶ)מֶסְלַם; | החכם, | המנהל, | הוא אשר השיג | את מעמקי התושייה?,
המסתיר | את אנשי מַלְגִּיוּם | בכיליון, | המשתית | את מושבותיהם | בעתרת,
לאאה | וַדַּמְכִּינָה | המגדילים | את מלכותו, | לנצח גזר | זבחים טהורים; | ראש המלכים,
המכריע | את יישובי | פְּרָת | (ב)אות דָּגָן | בּוֹנֵהוּ, | הוא אשר חמל? | על אנשי מָרִי | ותּוּתּוּל;
הנסיך | החסיד, | המאיר | את פני תְּישְׁפַּךְ, | השם מאכלים טהורים | לִנִינַאזוּ, | המחלץ את אנשיו | בצרה,
המכונן | את יסודותיהם | בְּקֶרֶב | בבל | בשלום;

פרולוג (253–291): אכד, אשור ונינוה; השושלת, שמש בבל, ומלכות על ארבע קצות הארץ

253 רועה האנשים | אשר מעשיו | על אשתר טובים, | המכונן את אשתר | באֵאוּלְמַשׁ | בקרב | אַפַּד | הָרְחָבָה,
261 המופיע נְכוֹנוֹת, | המיישר את הָעָם, | המשיב | את לַמַּסוּ שלה | הַנָּאָה | לאַשּׁוּר;
267 המשתיק את הנובחים?, | המלך אשר בנִינְוֵה | באֵמֶסְמֶס | הופיע | את סדרי אשתר;
272 החסיד, | המתחנן | לאלים הגדולים, | צאצא | של סוּמוּ־לָה־אֵל, | היורש החזק | של סִין־מוּבַּלִּיט,
279 זרע נצח | של המלכות, | המלך החזק, | שֶׁמֶשׁ | בבל, | המוציא אור | לארץ | שׁוּמֶר | ואכד,
288 המלך המביא למשמעת | את קצות הארץ | הארבע, | רצוי אשתר, אני.

פרולוג (292–303): מרדוך מצווה, ואמת ומישרים בפי הארץ

292 כאשר | מרדוך | ליישר את האנשים, | את הארץ באורח | להאחיז | ציווני,
298 אמת | ומישרים | בפי הארץ | שַׂמְתִּי,[1] | את בשר האנשים היטבתי. | בימים ההם:

דין, עדות וכשפים

§1 – האשמה ברצח שלא כוונה

304 אם איש את איש[2] | האשים, | ורצח עליו | הטיל, | ולא כונן עליו, | מאשימו | יֵהָרֵג.[3]

§2 – האשמה בכשפים ודין הנהר

311 אם איש | כְּשָׁפִים | על איש הטיל, | ולא כונן עליו, | אשר עליו | כשפים הוטלו | אל הנהר[4] | ילך,
319 אל הנהר יצלול, | אם הנהר | השיגו, | מאשימו | את ביתו יטול;
324 אם את האיש ההוא | הנהר | זיככו, | ויצא שלם, | אשר עליו | כשפים הטיל | יהרג;
331 אשר אל הנהר | צלל | את בית מאשימו | יטול.

§3 – עדות שקרים בדין נפשות

335 אם איש | בדין | לעדות | שקרים[5] | יצא, | ואת הדבר אשר אמר | לא כונן,
342 אם הדין ההוא | דין נפשות,[6] | האיש ההוא | יהרג.

§4 – עדות שקרים בדין שעורים וכסף

346 אם לעדות | שעורים וכסף | יצא, | את עון | הדין ההוא | ישא.

---

[1] kittum u mīšarum, "אמת ומישרים": mīšarum קרוב השורש של **מֵישָׁרִים** (תהלים צט:ד); "שׂמתי בפי הארץ" – כמו **שָׂמָה בְּפִיהֶם** (דברים לא:יט), בלשון אחרת על נושא אחר.

[2] "אם" – כל חוקי חמורבי פותחים במילה šumma "אם", והתרגום שומר עליה בכל מקום. בספר הברית המקרה הראשי פותח ב**כִּי** (או בבינוני: **מַכֵּה אִישׁ**) והמשנה שלו ב**אִם**; המדרג הזה הוא של התורה.

[3] "יֵהָרֵג" – האכדית iddâk היא סביל פשוט של "הרג". נוסחת התורה **מוֹת יוּמָת** (שמות כא:יב, טו–יז) אין לה מקבילה בחוקי חמורבי, ולכן התרגום אינו משתמש בה.

[4] "הנהר" – בכתב היתדות עם סמן האלוהות: הנהר הוא אל (Id) ודיין. מי שהואשם בכשפים צולל לנהר: אם טבע – אשם, אם יצא שלם – הנהר "זיכך" אותו. השוו את מבחן "המים המארירים" של הסוטה (במדבר ה:יא–לא), שגם הוא מכריע בהיעדר עדים.

[5] "לעדות שקרים" – sarrātu "שקרים". יש שהשוו אותה ל**סָרָה** של העד החמס (**לַעֲנוֹת בּוֹ סָרָה**, דברים יט:טז); הזיקה אינה ודאית.

[6] "דין נפשות" – dīn napištim, מילה במילה "דין של נפש": המונח המשנאי **דִּינֵי נְפָשׁוֹת** של המשנה, מסכת סנהדרין פרק ד הוא אותו צירוף.

§5 – הדיין שהמיר את דינו

352 אם דיין | דין דן, | פסק | פסק, | תעודה חתומה | השאיר, | ואחר כך | את דינו המיר,
360 את הדיין ההוא | בדין אשר דן | בהמירו, | יכוננו עליו,
364 ואת התביעה | אשר בדין ההוא | היתה, | עד פי שנים עשר | יתן;
369 ובאספה, | מכסא | דיינותו | יקימוהו, | ולא ישוב, | עם הדיינים | בדין | לא ישב.

גניבה, חטיפה, עבדים נמלטים, פריצה, שוד ואש

§6 – הגונב מנכסי האל וההיכל, והמקבל את הגנבה

377 אם איש | נכסי האל | וְהַהֵיכָל | גנב, | האיש ההוא | יהרג, | ואשר את הַגְּנֵבָה | מידו | קיבל | יהרג.

§7 – הקונה או המקבל לנצירה מיד בן איש או עבד, בלי עדים ותנאים

387 אם איש | בין כסף | בין זהב | בין עבד בין אמה | בין שור בין כבש | בין חמור | ובין כל אשר לו שם
394 מיד בן איש[1] | או עבד איש | בלי עדים | ותנאים | קנה, | או לִנְצִירָה | קיבל,
401 האיש ההוא | גַּנָּב הוא, יהרג.[2]

§8 – גניבת בהמה או ספינה: פי שלושים, פי עשרה, או מוות

403 אם איש | בין שור בין כבש בין חמור בין חזיר | ובין ספינה | גנב,
407 אם של האל | אם של ההיכל | עד פי שלושים[3] | יתן; | אם של מִסְכֵּן | עד פי עשרה יחליף;
413 אם הַגַּנָּב | לתת אין לו,[4] | יהרג.

§9 – האבדה שנתפשה ביד איש: "מוכר נתן לי", העדים, והמוכר הגנב

416 אם איש | אשר רכושו אבד | את רכושו | האבוד | ביד איש | תפש, | האיש אשר הָאֲבֵדָה | בידו | תְּפוּשָׂה,
425 "מוכר נתן לי, | לפני עדים | קניתי" | אמר, | ובעל האבדה | "עדים יודעים | את אבדתי | אוֹבִיל" | אמר,
434 הקונה | את המוכר | אשר נתן לו | ואת העדים | אשר בפניהם | קנה, הוביל,
440 ובעל האבדה | עדים יודעים את אבדתו | הוביל,
443 הדיינים | את דבריהם | יִרְאוּ, | והעדים אשר בפניהם | הקנייה | נקנתה,
449 והעדים היודעים | את האבדה | את ידיעתם | לפני האל | יאמרו, | המוכר | גנב הוא, יהרג.
456 בעל האבדה | את אבדתו | יקח, | הקונה | מבית | המוכר | את הכסף אשר שקל | יקח.

§10 – הקונה שלא הביא את המוכר ואת העדים: הקונה הגנב

464 אם הקונה | את המוכר | אשר נתן לו | ואת העדים אשר בפניהם | קנה | לא הוביל,
470 ובעל האבדה | עדים יודעים | את אבדתו הוביל, | הקונה | גנב הוא, יהרג.

---

[1] "בן איש ... עבד איש": מי שאין לו רשות למכור – בן שאביו חי, או עבד. הקונה מידו בלי עדים ובלי חוזה נחשב גנב.

[2] "גנב הוא, יהרג" – בחוקי חמורבי הגנב נהרג; בספר הברית הגנב משלם (שמות כא:לז–כב:ג), ורק גונב האדם מומת (כא:טז).

[3] "עד פי שלושים ... עד פי עשרה" – הקנס תלוי במעמד הנגנב: המקדש וההיכל פי שלושים, ה"מסכן" פי עשרה. בספר הברית הקנס תלוי בבהמה ובמצבה: חמישה בקר תחת השור, ארבע צאן תחת השה, ואם נמצאה חיה – שניים (שמות כא:לז; כב:ג).

[4] "לתת אין לו, יהרג" – השוו **אִם אֵין לוֹ וְנִמְכַּר בִּגְנֵבָתוֹ** (שמות כב:ב): אותו מקרה, ועונש אחר – מכירה לעבדות במקום מוות.

475 בעל האבדה | את אבדתו | יקח.

11§ – בעל האבדה שלא הביא עדים: שקרן, ויהרג

478 אם בעל האבדה | עדים יודעים | את אבדתו | לא הוביל, | שקרן הוא, | דְּבָּה הטיל, | יהרג.

12§ – המוכר שמת: הקונה לוקח פי חמישה מבית המוכר

485 אם המוכר | לגורלו | הלך, | הקונה | מבית | המוכר | את תביעת | הדין ההוא | עד פי חמישה | יקח.

13§ – העדים הרחוקים: מועד של שישה ירחים

495 אם האיש ההוא | עדיו לא קרובים,[1] | הדיינים מוֹעֵד | לשישה ירחים | יָשִׂימוּ לו,
500 אם בשישה ירחים | את עדיו לא הוליך, | האיש ההוא | שקרן הוא, | את עון הדין ההוא | ישא.

14§ – גניבת בן איש צעיר

506 אם איש | את בן איש | צעיר | גנב,[2] | יהרג.

15§ – המוציא עבד בשער העיר

511 אם איש | בין עבד ההיכל | בין אמת ההיכל, | בין עבד מְסִכֵּן[3] | בין אמת מסכן,
516 דרך השער הוציא,[4] | יהרג.

16§ – המחביא עבד נמלט

518 אם איש | בין עבד בין אמה | נמלט | של ההיכל | או של מסכן, | בביתו | החביא,
525 לקריאת | הַכָּרוֹז | לא הוציא, | בעל הבית ההוא | יהרג.

17§ – התופש עבד נמלט ומחזירו לאדוניו

530 אם איש | בין עבד בין אמה | נמלט | בערבה | תפש, | ולאדוניו | הוֹלִיכוֹ,
537 שני שקלי כסף | בעל העבד | יתן לו.

18§ – העבד שלא הזכיר את אדוניו

540 אם העבד ההוא | את אדוניו | לא הזכיר, | להיכל | יוליכהו, | עניינו | ייפסק, | ולאדוניו | ישיבוהו.

---

[1] "עדיו לא קרובים" – השוו **וְאִם לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ** (דברים כב:ב), באותו דין האבדה: שם הבעלים רחוק, והאבדה נשמרת אצל המוצא **עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ**; כאן העדים רחוקים, והדיינים קובעים מועד.

[2] "גנב בן איש צעיר" – השוו **וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ … מוֹת יוּמָת** (שמות כא:טז) ו**גֹּנֵב נֶפֶשׁ מֵאֶחָיו** (דברים כד:ז). חוקי חמורבי מגנים בחוק הזה רק על ילדו של בן המעמד החופשי.

[3] "מְסִכֵּן" – muškēnum, המילה שממנה שאולה העברית **מִסְכֵּן** (קהלת ד:יג; ט:טו). בחוקי חמורבי זהו מעמד: אדם חופשי בדרג נמוך מן ה"איש", קשור לארמון – לא "מסכן" במובן של ימינו.

[4] §15–20: המבריח עבד מן העיר, המחביא עבד נמלט והמחזיק בו – נהרגים; המחזיר אותו לבעליו מקבל פרס. התורה אומרת את ההפך: **לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו אֲשֶׁר יִנָּצֵל אֵלֶיךָ מֵעִם אֲדֹנָיו** (דברים כג:טז).

§19 – הכולא עבד נמלט בביתו

549 אם את העבד | ההוא | בביתו | כָּלָא, | ואחר כך העבד | בידו | נתפש, | האיש ההוא | יהרג.

§20 – העבד שנמלט מיד תופשו

558 אם עבד | מיד | תּוֹפְשׂוֹ | נמלט, | האיש ההוא | לבעל העבד | את חיי האל | יזכיר, | וישוחרר.

§21 – הפולש לבית

567 אם איש | בית | פָּלַשׁ, | לפני | הַמִּפְלָשׁ | ההוא | יהרגוהו, | ויתלוהו?[1]

§22 – הגזלן שנתפש

575 אם איש | גזלה | גזל, | ונתפש, | האיש ההוא | יהרג.

§23 – הגזלן שלא נתפש: העיר וראש העיר מחליפים לנגזל

581 אם הגזלן | לא נתפש, | האיש | הגזול | את רכושו | האבוד | לפני | האל | יברר,
590 והעיר | וראש העיר | אשר בארצם | ובגבולם | הגזלה | נגזלה, | את רכושו | האבוד | יחליפו לו.

§24 – אם נפש: מנה כסף לאנשיו

599 אם נפש, | העיר וראש העיר | מנה כסף | לאנשיו | ישקלו.

§25 – הבוזז בבית שאש נופחה בו

604 אם בבית איש | אש | נוּפְחָה, | ואיש | אשר לכבות | הלך, | אל כְּלֵי | בעל הבית | את עינו נשא,
613 ואת כלי | בעל הבית | לקח, | האיש ההוא | לאש ההיא | יושלך.

אנשי הצבא ונחלותיהם

§26 – החייל שלא יצא למסע המלך או שלח שכיר תמורתו

619 אם בין חייל[2] | ובין דייג | אשר אל מסע המלך | לכתו | נאמרה, | לא הלך, | או שכיר | שָׂכַר,
627 ואת תְּמוּרָתוֹ | שלח, | בין החייל | ובין הדייג ההוא | יֻהַרְג; | מַלְשִׁינוֹ | את ביתו | יטול.

§27 – השבוי שחזר – שדהו וגנו מוחזרים לו

635 אם בין חייל | ובין דייג | אשר בְּמִבְצַר | המלך | שָׁבוּי, | אחריו | שדהו וגנו | לאחר | נתנו,
644 את הֶלָכוֹ[3] | הלך, | אם שב, | ואל עירו הגיע, | שדהו וגנו | ישיבו לו, | והוא את הֶלָכוֹ | ילך.

---

[1] "ויתלוהו?" – הפועל האכדי iḫallalūšu אינו ודאי: "יתלוהו" (לפני הפרצה) או "יקירוהו / יסגרוהו" (בתוך הפרצה). אם "יתלוהו" – זהו הרצף של **וְהוּמַת וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ** (דברים כא:כב). השוו גם את הפורץ שנהרג **בַּמַּחְתֶּרֶת** (שמות כב:א).

[2] "חייל" ו"דייג" – שני סוגים של אנשי שירות של המלך (rēdû, מילולית "ההולך אחרי", ו־bā'iru, "הדייג, הלוכד"), שמחזיקים שדה, גן ובית מן המלך בעד שירותם.

[3] "הֶלֶךְ" – ilku, חובת השירות למלך (צבא, עבודה) שמוטלת על מי שמחזיק אדמה מן המלך; מילולית "הליכה". המילה עברה לארמית: **מִנְדָּה בְלוֹ וַהֲלָךְ** (עזרא ד:יג; ז:כד), "מס, בְּלוֹ והֲלָךְ".

§28 – בן השבוי שיכול למלא את הַהֶלֶךְ

652 אם בין חייל | ובין דייג | אשר במבצר | המלך | שבוי, | בנו את הַהֶלֶךְ | ללכת יוכל,
659 השדה והגן | יינתנו לו, | את הֶלַךְ אביו | ילך.

§29 – הבן הצעיר – שליש לאמו לגדלו

663 אם בנו | צעיר, | את הֶלַךְ אביו | ללכת | לא יוכל, | שליש השדה והגן | לאמו | יינתן, | ואמו | תְּגַדֶּלֶנּוּ.

§30 – המזניח את נחלתו מפני ההֶלֶךְ – אחרי שלוש שנים

673 אם בין חייל | ובין דייג | שדהו, גנו וביתו | מפני הַהֶלֶךְ | הִזְנִיחַ, | והרחיק,
679 אחר | אחריו | שדהו, גנו | וביתו | תפש, | שלוש שנים | את הֶלֶךְ | הלך,
687 אם שב, | שדהו, גנו וביתו | יְבַקֵּשׁ, | לא יינתנו לו; | אשר תפש, | את הֶלֶךְ | הלך | הוא ילך.

§31 – נעדר שנה אחת בלבד – נחלתו מוחזרת לו

695 אם שנה | אחת בלבד | הרחיק | ושב, | שדהו, גנו וביתו | יינתנו לו, | והוא את הֶלֶךְ | ילך.

§32 – השבוי שנפטר בידי תגר – מביתו, מבית האל או מן ההיכל

703 אם בין חייל | ובין דייג | אשר במסע | המלך | שבוי, | התגר פְּטָרוֹ,[1] | ואל עירו הִגִּיעוֹ,
710 אם בביתו | (די) לְפָטוֹר | יש, | הוא את עצמו | יפטור;
715 אם בביתו | (די) לפטרו | אין, | בבית האל של עירו | יְפַטֵּר;
720 אם בבית | האל של עירו | (די) לפטרו | אין, | ההיכל יְפַטְּרֶנּוּ. | שדהו, גנו | וביתו | לפטרו | לא יינתנו.

§33 – הקצין והממונה שגייסו נסוחים או קיבלו שכיר תמורה

729 אם בין קָצִין[2] | ובין מְמוּנֶּה | צבא נְסוּחִים? | היה לו, | או למסע | המלך | שכיר תמורה | קיבל | והוליך,
738 בין הקצין | ובין הממונה ההוא | יהרג.

§34 – הקצין והממונה שלקחו מן החייל

741 אם בין קצין | ובין ממונה | כלי חייל לקח, | בחייל חבל, | חייל בשכירות | נתן, | חייל בדין | לָחָזָק מסר,
749 מענק אשר המלך | לחייל נתן | לקח, | בין הקצין | ובין הממונה ההוא | יהרג.

§35 – הקונה מן החייל בקר וצאן שנתן המלך

755 אם איש | בקר | וצאן | אשר המלך | לחייל | נתן, | מיד החייל | קנה, | מכספו | יְסֻתַּלֵּק.

§36 – נחלת החייל, הדייג ונושא המס לא תימכר

765 השדה, הגן והבית | של חייל, דייג | ונושא מַס[3] | בכסף | לא יינתנו.

---

[1] "פטרו" – באכדית paṭāru "להתיר": פדיון שבוי בכסף. התגר שילם את הכופר, והשאלה היא מי יחזיר לו את הכסף.

[2] "קצין" ו"ממונה" – šaꜣ ḫaṭṭātim (״בעל המטות״, מפקד) ו־laputtûm (מפקד משנה, ממונה על קבוצת אנשים), הממונים של צבא המלך.

[3] "נושא מס" – nāš biltim, מילולית "נושא המשא": מחזיק בקרקע של המלך שמשלם עליה מס (biltu; בארמית המקראית בְּלוֹ, עזרא ד:יג).

§37 – הקונה את נחלת החייל – לוחו ינופץ

770 אם איש | שדה, גן ובית | של חייל, דייג | ונושא מס | קנה, | לוחו | יְנוּפַּץ, | ומכספו | יסתלק;
779 השדה, הגן והבית | לבעליו | ישוב.

§38 – לא יכתוב לאשתו ולבתו, ולא יתן בעד חובתו

782 חייל, דייג | ונושא מס | מן השדה, הגן והבית | של הֶלְכּוֹ | לאשתו | ולבתו | לא יכתוב,
789 ובעד חוֹבָתוֹ | לא יתן.

§39 – מן הנחלה שקנה – יכתוב ויתן

791 מן השדה, הגן והבית | אשר יקנה | ויהיה לו, | לאשתו | ולבתו | יכתוב | ובעד חובתו | יתן.

§40 – הנדיתו, התגר ובעל הֶלֶךְ זר מוכרים, והקונה ממלא את הֶהָלֶךְ

799 נָדִיתוּ, תַּגָּר | וַהֲלַךְ זָר | שדהו, גנו | וביתו בכסף | יתן;
804 הקונה | את הֲלַךְ השדה, | הגן והבית | אשר יקנה | ילך.

§41 – המחליף את נחלת החייל – החייל שב לנחלתו

809 אם איש | שדה, גן ובית | של חייל, דייג | ונושא מס | הֵמִיר | ודמי הפרש | נתן,
816 חייל, דייג | ונושא מס | לשדהו, לגנו ולביתו | ישוב, | ודמי הפרש | אשר ניתנו לו | יטול.

שדות, השקיה וגנים

§42 – האריס שלא הצמיח שעורים

823 אם איש | שדה לַאֲרִיסוּת[1] | הוציא, | ובשדה שעורים לא הצמיח, | על אשר בשדה מלאכה | לא עשה,
829 יכוננו עליו, | שעורים כשכנו | לבעל השדה | יתן.

§43 – האריס שהזניח את השדה

833 אם את השדה לא חרש | והזניח, | שעורים כשכנו | לבעל השדה | יתן,
838 ואת השדה אשר הזניח | בָּאֵת | ימחץ | יְשַׂדֵּד, | לבעל השדה | ישיב.

§44 – הניר שנמסר לפתיחה

844 אם איש | נִיר | לשלוש שנים | לפתיחה | הוציא, | את זרועו השליך, | ואת השדה לא פתח,
851 ברביעית | שנה | את השדה בָּאֵת | ימחץ, | יְעַזֵּק | וְיִשַּׂדֵּד, | לבעל השדה | ישיב,
859 ולכל בּוּר שדה[2] | עשרה כור שעורים | ימוד.

---

[1] "אריס" – בעברית מילת שאילה מן האכדית errēšu "החורש, האריס" (מן erēšu "לחרוש"); בחוקי חמורבי האריס מקבל שדה מבעליו לעבדו, ומשלם בתנובה קבועה או בחלק מן היבול (§45–§46).

[2] "בּוּר" – מידת שטח בבבל, כ־6.5 הקטר (65 דונם); "כּוֹר" – מידת נפח של כ־300 ליטר. "עשרה כור לבור" הם אפוא שיעור קבוע של יבול לשטח.

§45 – שדה שניתן בתנובה ואדד שטף אותו

862 אם איש | את שדהו לתנובה | לאריס | נתן, | ואת תנובת שדהו | קיבל,
868 אחר כך את השדה | אֲדַד שטף,[1] | או זֶרֶם | נטל, | ההפסד | של האריס הוא.

§46 – שדה במחצה או בשליש – חלוקת היבול

874 אם את תנובת שדהו | לא קיבל, | בין למחצה | ובין לשליש | את השדה נתן,
879 את השעורים אשר בשדה | יהיו, | האריס | ובעל השדה | לפי ההסכם | יחלוקו.

§47 – האריס שלא החזיר את יגיעו

885 אם האריס | משום שבשנה | הקודמת | את יגיעו | לא לקח, | את השדה לחרוש אמר,
891 בעל השדה | לא יסרב; | אריסו הוא | את שדהו יחרוש, | בקציר | כתנאיו | את השעורים יקח.

§48 – החייב ששדהו נשטף – דחיית החוב לשנה

898 אם איש | חוב | עליו | היה, | ואת שדהו | אדד | שטף, | או זרם | נטל,
907 או באין מים | שעורים בשדה | לא צמחו, | בשנה ההיא | שעורים לבעל החוב שלו | לא ישיב;
913 את לוחו | יְרַטֵּב,[2] | ואת התוספת | של השנה ההיא | לא יתן.

§49 – שדה שניתן לתגר כנגד כסף

918 אם איש | כסף מאת התגר | לקח, | ושדה עשוי | של שעורים או שׁוּמְשׁוּם | לתגר נתן,
924 "את השדה חרוש, | את השעורים או השומשום | אשר יהיו | אסוף וטול", | אמר לו,
929 אם האריס | בשדה שעורים | או שומשום | הצמיח,
933 בקציר את השעורים ואת השומשום | אשר בשדה יהיו | בעל השדה הוא | יקח,
937 ושעורים של כספו | ואת תוספתו | אשר מאת התגר | לקח, | ואת יגיע | החרישה | לתגר | יתן.

§50 – שדה חרוש שניתן לתגר

945 אם שדה ⟨שעורים⟩ חרוש | או | שדה שומשום | חרוש נתן,
949 את השעורים או השומשום | אשר בשדה | יהיו, | בעל השדה הוא | יקח,
954 ואת הכסף ואת תוספתו | לתגר ישיב.

§51 – פרעון בשומשום לפי תקנת המלך

956 אם כסף | להשיב | אין לו, | ⟨שעורים או⟩ שומשום | לפי שַׁעֲרֵיהֶם | של כספו | ותוספתו
963 אשר מאת התגר לקח, | לפי תקנת | המלך | לתגר יתן.

§52 – האריס שלא הצמיח – התנאים בעינם

967 אם האריס | בשדה שעורים | או שומשום | לא הצמיח, | את תנאיו | לא ימיר.

---

[1] אֲדַד – אל הסערה, הגשם והרעם בבבל; "אדד שטף" הוא נזק שבידי שמים, ולכן אין בו אשמה: השאלה היא רק מי נושא בהפסד (§45–§46, §48).

[2] "ירטב את לוחו" – את לוח החוזה (לוח טין) הרטיבו כדי למחוק ולשנות בו; כלומר: תנאי החוב יתעדכנו, והפרעון יידחה בשנה.

§53 – הסוללה שלא חוזקה

973 אם איש | את סוללת שדהו | לחזק | את זרועו השליך, | ואת סוללתו | לא חיזק, | ובסוללתו | פֶּתַח נִפְתַּח,
981 ואת הַשְּׁדֵמָה בידי המים הוביל, | האיש | אשר בסוללתו | הפתח נפתח, | את השעורים אשר איבד | יחליף.

§54 – מי שאין ידו משגת להחליף

987 אם את השעורים להחליף | לא יוכל, | אותו | ואת מטלטליו | בכסף | יתנו,
993 ובני השדמה | אשר את שעוריהם | המים הובילו | יחלוקו.

§55 – התעלה שנפתחה ושטפה את שדה השכן

997 אם איש | את תעלתו | להשקאה פתח, | את זרועו השליך, | ואת שדה שכנו | בידי המים הוביל,
1003 שעורים כשכנו | ימוד.

§56 – המים שהובילו את מעשי שדה השכן

1005 אם איש | את המים פתח, | ואת מעשי שדה שכנו | בידי המים הוביל,
1009 לכל בור שדה | עשרה כור שעורים | ימוד.

§57 – הרועה שהאכיל את השדה לצאן בלי רשות

1012 אם רועה | בעשב | את הצאן להאכיל | עם בעל השדה | לא התרצה,
1017 ובלי (רשות) בעל השדה | את השדה לצאן | האכיל,[1] | בעל השדה את שדהו | יקצור,
1022 הרועה אשר בלי (רשות) | בעל השדה | את השדה לצאן | האכיל,
1026 מלבד זאת | לכל בור שדה | עשרים כור שעורים | לבעל השדה | יתן.

§58 – הרועה שהאכיל את השדה אחרי תום המרעה

1031 אם אחרי אשר הצאן | מן השדמה | עלו,
1034 חבל הגמר | בשער | נתלה, | הרועה את הצאן | אל השדה השליך,
1039 את השדה לצאן | האכיל, | הרועה את השדה אשר האכיל | ינצור,
1043 בקציר | לכל בור שדה | שישים כור שעורים | לבעל השדה | ימוד.

§59 – הקוצץ עץ בגן איש

1048 אם איש | בלי (רשות) בעל הגן | בגן איש | עץ קצץ, | חצי מנה כסף | ישקול.

§60 – הגנן הנוטע – ארבע שנים, ובחמישית חלוקה

1054 אם איש | שדה לגן לנטוע | לַגַּנָּן נתן, | הגנן | את הגן נטע, | ארבע שנים[2] | את הגן יְגַדֵּל;

---

[1] השוו שמות כב:ד: "כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר – מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם". בחוקי חמורבי הפיצוי קבוע לפי שטח (עשרים כור לבור, ואחרי תום עונת המרעה שישים כור לבור, §58), ובעל השדה קוצר את שדהו הפגוע לעצמו.

[2] השוו ויקרא יט:כג–כה: "שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים לה', ובשנה החמישת תאכלו את פריו". גם כאן השנה החמישית היא שנת הפרי הראשונה שמתחלקת בין הבעלים לגנן – בתורה בין הקודש לבעלים.

1061 בחמישית | שנה | בעל הגן | והגנן | שווה בשווה | יחלוקו; | בעל הגן | את חלקו | יבחר, | ויקח.

§61 – השטח הזנוח בחלקו של הגנן

1071 אם הגנן | את השדה בנטיעה | לא גמר, | ושטח זנוח עזב, | את השטח הזנוח | בתוך חלקו | יָשִׁימוּ לו.

§62 – שדה שניתן לגנן ולא ניטע

1078 אם את השדה | אשר ניתן לו | לגן לא נטע,
1081 אם תֻּלַּם (הוא), | את תנובת השדה | של השנים | אשר הוזנח, | הגנן | לבעל השדה | כשכנו | ימוד,
1089 ואת השדה מלאכה | יעשה, | ולבעל השדה ישיב.

§63 – שדה שומם

1092 אם שדה שׁוֹמֵם (הוא), | את השדה מלאכה | יעשה, | ואת השדה לבעל השדה | ישיב,
1097 ולכל בור שדה | עשרה כור שעורים | של שנה | אחת | ימוד.

§64 – הגן שניתן להרכבה – שני שלישים ושליש

1102 אם איש | את גנו | לגנן | לְהַרְכִּיב[1] | נתן, | הגנן | כל עוד את הגן תופש,
1109 מתנובת הגן | שני שלישים | לבעל הגן | יתן, | שליש | הוא יקח.

§65 – הגנן שלא הרכיב

1115 אם הגנן | את הגן לא הרכיב, | ואת התנובה הפחית, | הגנן | את תנובת הגן | ל⟨בעל הגן כ⟩שכנו
1121′ ימוד.

הפער במצבה

הפער (1122′): §66–§99 ותחילת §100

1122′ [...][2]

---

[1] "להרכיב" – כאן: האבקה של עצי התמר בידי אדם: את תפרחת הזכר קושרים בצמרת הנקבה, ובלי זה העץ כמעט אינו נותן פרי. זו עבודתו העיקרית של הגנן בגן תמרים.

[2] כאן חסרים במצבה שבעה טורים של החזית, שנמחקו – כנראה בידי מלך עילם (שׁוּתְרוּךְ־נַחוּנְתֶּה, המאה ה־12 לפנה"ס) שלקח את המצבה שלל מִסִּיפַּר לשושן ומחק אותם כדי לחרות שם כתובת משלו, שלא נכתבה לבסוף. החוקים שעמדו שם (§66–§99 בספירה המקובלת; אצל רות 1997: "a ¶ gap ...") ותחילת §100 ידועים מעותקים אחרים – לוחות מן התקופה הבבלית הקדומה – אבל אינם מתורגמים כאן, משום שלא נמצאה להם מהדורה פתוחה. מן הזיכרון (לא נבדק כאן): הם עסקו בהמשך דיני הגן (הגנן שלווה כסף מתגר ומשכן את הגן); בבתים – בנייה על מגרש ריק ושכנות, שכירת בית והוצאת השוכר לפני תום השנה ששילם עליה, מכירה; בהלוואות ובתוספת – שיעור התוספת על כסף ועל שעורים, פרעון בשעורים במקום כסף, לווה שאין בידו; ובתגר ובשוליה, שעליהם גם סוף §100 ו־§101–§107.

התגר והשוליה

§100 – סוף החוק – התגר והשוליה: התוספת והחשבון

1123׳ תוספת הכסף | כל אשר לקח | יסדר, | את ימיו | יִמְנוּ, | את התגר שלו | יפרע.

§101 – השוליה שלא ראה רווח

1130׳ אם במקום אשר הלך | רֶוַח | לא ראה, | את הכסף אשר לקח | יכפיל | הַשּׁוּלְיָה, וְלַתַּגָּר[1] | יתן.

§102 – כסף לחסד, וההפסד בדרך

1137׳ אם תגר | לשוליה | כסף לחסד | נתן, | ובמקום אשר הלך | הֶפְסֵד | ראה,
1144׳ את ראש הכסף | לתגר ישיב.

§103 – האויב שהשיל את המטען

1146׳ אם במסע | בלכתו | אויב | כל אשר נשא | הִשִּׁיל ממנו, | השוליה את חיי האל | יזכיר, | וישוחרר.

§104 – סחורה למכירה, והתעודה החתומה

1154׳ אם תגר | לשוליה | שעורים, צמר, שמן | וכל מטלטלים | למכור | נתן, | השוליה את הכסף | יְסַדֵּר,
1162׳ ולתגר | ישיב; | השוליה תעודה חתומה של הכסף | אשר לתגר | יתן | יקח.

§105 – כסף בלי תעודה חתומה לא ייזקף

1168׳ אם השוליה | התעצל, | ותעודה חתומה של הכסף | אשר לתגר | נתן | לא לקח,
1174׳ כסף בלא תעודה חתומה | לחשבון | לא יושַׁם.

§106 – השוליה המתנכר לתגר משלם פי שלושה

1177׳ אם השוליה | כסף מאת התגר | לקח, | לתגר שלו | התנכר,
1182׳ התגר ההוא | לפני האל ועדים | בלקיחת כסף | על השוליה יכונן,
1186׳ השוליה את הכסף | כל אשר לקח | עד פי שלושה לתגר | יתן.

§107 – התגר המתנכר לשוליה משלם פי שישה

1190׳ אם תגר כסף | לשוליה הֶאֱמִין, | והשוליה כל | אשר התגר נתן לו | לתגר שלו | השיב,
1196׳ והתגר כל | אשר השוליה | נתן לו | התנכר לו, | השוליה ההוא | לפני האל ועדים | על התגר יכונן,
1203׳ והתגר, משום שלשוליה שלו | התנכר, | כל אשר לקח | עד פי שישה | לשוליה | יתן.

---

[1] "התגר" ו"השוליה" – בעל ההון וסוכנו הנוסע. המילה העברית **תַּגָּר** שאולה מן האכדית tamkāru, וכנראה גם **שׁוּלְיָה** (מן šamallû).

מוכרת השכר

§108 – מוכרת השכר שהקטינה את השער – למים

1209 אם מוֹכֶרֶת הַשֶּׂכָר[1] | במחיר השֶׂכָר | שעורים לא קיבלה, | באבן גדולה[2] | כסף קיבלה,
1214 ואת שַׁעַר השֶּׂכָר | משַׁעַר השעורים הפחיתה, | את מוכרת השכר ההיא | יכוננו עליה, | ולמים | ישליכוה.

§109 – אנשי שקר שנקשרו בבית מוכרת השכר

1220 אם מוכרת השכר | אנשי שקר[3] | בביתה | נקשרו, | ואת אנשי השקר ההם | לא תפשה,
1226 ולהיכל | לא הוליכה, | מוכרת השכר ההיא | תֵּהָרֵג.

§110 – נדיתו או אוגבבתו שנכנסה לבית השכר – תישרף

1230 אם נָדִיתוּ (או) אוּגְבַּבְתּוּ[4] | אשר בַּגָּגוּ | לא יושבת, | בֵּית שֶׂכָר פתחה, | או לְשֶׂכָר | לְבֵית שֶׂכָר | באה,
1237 את האשה ההיא | יקלוה.

§111 – כד שכר בהקפה

1239 אם מוכרת השכר | כד אחד | בְּאֶמּוּן נתנה, | בקציר | חמש סְאִים שעורים תקח.

הובלה, חוב, משכון ונצירה

§112 – המוביל שלא מסר את המשלוח – פי חמישה

1244 אם איש | במסע | יושב, | כסף, זהב, אבן | ומטלטלי ידו | לאיש | נתן,
1251 להובלה | הוביל בידו, | האיש ההוא | כל אשר הוּבַל | במקום אשר הובל | לא נתן, | ונטל,
1258 בעל ההובלה | את האיש ההוא | בכל | אשר הובל | ולא נתן | יכונן עליו,
1264 האיש ההוא | עד פי חמישה כל | אשר ניתן לו | לבעל ההובלה | יתן.

§113 – הלוקח שעורים בלי רשות הבעלים

1269 אם איש | על איש | שעורים וכסף יש לו,
1272 בלי (רשות) בעל השעורים | מן האסם | או מן הגורן | שעורים לקח,
1276 את האיש ההוא | בלי (רשות) בעל השעורים | מן האסם | או מן הגורן | בלקיחת שעורים | יכוננו עליו,
1282 שעורים כל אשר לקח | ישיב, | ובכל אשר לו שם | כל אשר נתן | יְסִתַּלֵּק.[5]

---

[1] "מוכרת השכר" – sābītu, בעלת בית המרזח שמבשלת שכר (בירה של שעורים) ומוכרת אותו. השכר משולם בשעורים.

[2] "באבן גדולה" – אבן משקל כבדה מן התקן, כך שהקונה נותן יותר כסף. השוו **אֶבֶן וָאֶבֶן גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה** (דברים כה:יג) ו**לְהַקְטִין אֵיפָה וְלַהַגְדִּיל שָׁקֶל** (עמוס ח:ה).

[3] "אנשי שקר" – sarrūtum, "השקריים": פושעים או מורדים (מאותו שורש של "עדות שקרים", §3).

[4] "נדיתו" ו"אוגבבתו" – נשים מוקדשות לאל (אוגבבתו היא כוהנת בכירה). הנדיתו של שַׁמַּש בסיפר חיו בגָּגוּ, מתחם סגור ליד המקדש. השוו **וּבַת אִישׁ כֹּהֵן … בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף** (ויקרא כא:ט).

[5] "יסתלק" – באכדית "יעלה (מן הכסף)": יאבד את זכותו לכסף שהלווה.

§114 – הממשכן בלי חוב – שליש מנה לכל משכון

1287 אם איש | על איש | שעורים וכסף | אין לו, | ואת מַשְׁכּוֹנוֹ מִשְׁכֵּן,[1]
1292 לְמַשְׁכּוֹן | אחד | שליש מנה כסף | ישקול.

§115 – המשכון שמת בגורלו

1296 אם איש | על איש | שעורים וכסף | יש לו, | ואת משכונו משכן,
1301 והמשכון | בבית מְמַשְׁכְּנוֹ | בְּגוֹרָלוֹ | מת, | לדין ההוא | תביעה | אין.

§116 – המשכון שמת ממחץ – בן תחת בן

1308 אם המשכון | בבית ממשכנו | בְּמַחַץ | או בְּהִתְעַלְּפוּת | מת,
1313 בעל המשכון | על התגר שלו | יכונן, | אם בן איש, | את בנו יהרגו;[2]
1318 אם עבד איש, | שליש מנה כסף | ישקול, | ובכל אשר לו שם | כל אשר נתן | יסתלק.

§117 – מכירה בחוב, ודרור בשנה הרביעית

1324 אם איש | חוֹבָה | תְּפָשַׂתּוּ, | את אשתו, את בנו ואת בתו | נתן בכסף[3] | או לשעבוד | נתן,
1331 שלוש שנים | בבית קוֹנָם | וּמְשַׁעְבְּדָם | יעשו (מלאכה); ברביעית | שנה | דְּרוֹרָם[4] | יוּשַׁם.

§118 – עבד או אמה שנמסרו לשעבוד

1338 אם עבד או אמה | לשעבוד | נתן, | הַתַּגָּר יעביר, | בכסף יתן; | לא יעורער.

§119 – האמה שילדה בנים – נפטרת בכסף

1344 אם איש | חובה | תפשתו, | את אמתו אשר בנים ילדה לו | בכסף נתן,
1349 את הכסף אשר הַתַּגָּר שקל | בעל האמה ישקול, | ואת אמתו יְפָטוֹר.[5]

§120 – השעורים שנשפכו לאחסנה בבית איש

1352 אם איש | את שעוריו לאחסנה | בבית איש | שפך, | ובממגורה | חסרון היה,
1358 או בעל הבית | את האסם פתח, | ושעורים לקח, | או לשעורים אשר אל ביתו | נשפכו | לגמרי | התנכר,
1365 בעל השעורים לפני האל | את שעוריו יברר, | ובעל הבית | את השעורים אשר לקח | יכפיל,
1370 ולבעל השעורים | יתן.

---

[1] "משכון" – nipûtu, אדם מבית החייב (בן, אשה, עבד) שהנושה לוקח לביתו כדי לכפות את פירעון החוב.

[2] "את בנו יהרגו" – בנו של הנושה, תחת בנו של החייב שמת בביתו. השוו **לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים** (דברים כד:טז).

[3] "נתן בכסף" – באכדית "לתת בכסף" הוא "למכור". השוו **וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה** (שמות כא:ז) ו**כִּי יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי** (דברים טו:יב).

[4] "דְּרוֹרָם" – andurāru הוא קרוב השורש של **דְּרוֹר** (**וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ**, ויקרא כה:י; **לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר**, ירמיהו לד:ח). עבד החוב יוצא כאן אחרי שלוש שנים, בשנה הרביעית; בתורה – אחרי שש, בשביעית (שמות כא:ב; דברים טו:יב).

[5] "ואת אמתו יְפָטוֹר" – paṭāru "להתיר, לשחרר" הוא קרוב השורש של **פָּטַר**; בתורה: **וְהָפְדָּה** (שמות כא:ח), **גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ** (ויקרא כה:מח).

§121 – דמי האסם

1372 אם איש | בבית איש | שעורים שפך, | בשנה | לכור שעורים, חמישה קבים שעורים | דמי האסם | יתן.

§122 – הנצירה: עדים ותנאים

1379 אם איש | לאיש | כסף, זהב | וכל אשר לו שם | לִנְצִירָה[1] | יתן, | כל אשר | יתן | לעדים יראה,
1388 תנאים | יָשִׂים, | ולנצירה | יתן.

§123 – נצירה בלי עדים ותנאים

1392 אם בלי עדים | ותנאים | לנצירה | נתן, | ובמקום אשר נתן | התנכרו לו, | לדין ההוא | תביעה | אין.

§124 – המתנכר לנצירה שניתנה לפני עדים

1401 אם איש | לאיש | כסף, זהב | וכל אשר לו שם | לפני עדים | לנצירה | נתן, | והתנכר לו,
1409 את האיש ההוא | יכוננו עליו, | וכל אשר התנכר לו | יכפיל[2] | ויתן.

§125 – הנצירה שאבדה בפריצה בבית בעל הבית

1414 אם איש | את רכושו | לנצירה נתן, | ובמקום אשר נתן | בין במפלש | ובין בטיפוס | רכושו
1421 עם רכוש | בעל הבית אבד, בעל הבית אשר התעצל | ואת כל אשר | לנצירה נתן לו, | ואיבד | ישלם,
1427 ולבעל הנכסים | יחליף; | בעל הבית | את רכושו האבוד | יחפש, | ומאת גַּנָּבוֹ | יקח.

§126 – הטוען בשקר שרכושו אבד

1434 אם איש | רכושו | לא אבד, | "רכושי | אבד" אמר, | את רוֹבְעוֹ | האשים, | כי רכושו | לא אבד,
1443 רובעו | לפני האל | יברר עליו, | וכל | אשר תבע | יכפיל | ולרובעו | יתן.

נישואים, ניאוף, שבי, גירושים ומחלה

§127 – המושיט אצבע על אוגבבתו או על אשת איש ולא כונן

1451 אם איש | על אוּגְבַּבְתּוֹ[3] | ואשת איש | אצבע הושיט, | ולא כונן,
1456 את האיש ההוא | לפני הדיינים | יַלְקוּהוּ, | ואת מַחֲצִיתוֹ[4] | יגלחו.

---

[1] "לִנְצִירָה" – maṣṣarūtum, מן naṣāru "לנצור, לשמור": הפיקדון. השוו **כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמֹר** (שמות כב:ו) ו**פִּקָּדוֹן** (ויקרא ה:כא).

[2] "יכפיל ויתן" – המתכחש לפיקדון משלם כפל. השוו **יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ** (שמות כב:ח); ואצל המכחש שהודה: **וַחֲמִשְׁתָּיו יֹסֵף עָלָיו** (ויקרא ה:כד).

[3] "אוגבבתו" – אשה מוקדשת לאל ממעמד גבוה (בשומרית NIN.DINGIR, "גבירת האל"); ממנה נדרשת טהרה מינית, ולכן הושטת אצבע עליה היא האשמה חמורה כמו האשמת אשת איש.

[4] "ואת מחציתו יגלחו" – גילוח חצי הראש (או השיער) היה סימן קלון; השוו את חנון, שגילח את חצי זקנם של עבדי דוד (שמואל ב י:ד).

§128 – אשה בלי תנאים – אינה אשה

1461 אם איש | אשה | נשא, | ואת תנאיה | לא עָם, | האשה ההיא | לא אשה היא.[1]

§129 – אשת איש שנתפשה עם זכר אחר

1468 אם אשת איש | עם זכר | אחר | בשכיבה | נִתְפְּשָׂה, | יאסרום | ולמים | ישליכום.

1476 אם בעל האשה | את אשתו יְחַיֶּה,[2] | והמלך | את עבדו יחיה.

§130 – האנס של אשת איש שעוד לא ידעה זכר

1480 אם איש | אשת איש | אשר זכר | לא יָדְעָה, | ובבית אביה | יושבת, | כִּיבְּלָהּ, | בחיקה | שכב,

1489 ותפשוהו, | האיש ההוא | יֵהָרֵג, | האשה ההיא | תשוחרר.

§131 – האשה שבעלה האשים אותה – שבועה

1494 אם אשת | איש | בעלה הֶאֱשִׁימָהּ, | עם זכר אחר | בשכיבה | לא נתפשה,[3]

1500 את חיי האל | תזכיר, | ולביתה תשוב.

§132 – האשה שהושטה עליה אצבע – אל הנהר

1503 אם אשת | איש | בגלל זכר אחר | אצבע | עליה | הוּשְׁטָה, | עם זכר | אחר | בשכיבה | לא נתפשה,

1513 לבעלה | אל הנהר | תצלול.[4]

§133 – אשת השבוי שיש בביתה לאכול ובאה לביתו של אחר

1516 אם איש | נִשְׁבָּה,[5] | בביתו | (די) לאכול | יש,

1521 אשתו | כל עוד בעלה תפוש | את גופה | תנצור, | לביתו של אחר | לא תבוא.

1527 אם האשה ההיא | את גופה | לא נצרה, | לביתו של אחר | באה,

1532 את האשה ההיא | יכוננו עליה, | ולמים | ישליכוה.[6]

§134 – אשת השבוי שאין בביתה לאכול

1536 אם איש | נִשְׁבָּה, | בביתו | (די) לאכול | אין, | אשתו | לביתו של אחר | תבוא,

1544 האשה ההיא | עון אין לה.

---

[1] "לא אשה היא" – בלי חוזה (riksātum) אין נישואים. השוו כִּי הִיא לֹא אִשְׁתִּי וְאָנֹכִי לֹא אִישָׁהּ (הושע ב:ד), נוסח של התרת נישואים.

[2] "את אשתו יחיה, והמלך את עבדו יחיה" – הבעל רשאי לחון את אשתו, ואז המלך חונן את הנואף ("עבדו", כלומר נתינו). בתורה אין מחילה כזו: "ומתו גם שניהם" (דברים כב:כב).

[3] "עם זכר אחר בשכיבה לא נתפשה" – השוו וְעֵד אֵין בָּהּ וְהִוא לֹא נִתְפְּשָׂה (במדבר ה:יג), בדין הסוטה: אותו מקרה, ובשני המקורות ההכרעה עוברת מבני האדם אל האל.

[4] "אל הנהר תצלול" – מבחן הנהר: הנהר הוא אל (Id), והוא מכריע. השוו את מי המרים של הסוטה (במדבר ה:יא–לא): בשני המקורות מים מכריעים בדין האשה שלא נתפשה.

[5] "נשבה" – באכדית išālilu, מן šalālu "לשלול", הקרוב של העברית שָׁלַל: האיש "נלקח שלל" במלחמה.

[6] "ולמים ישליכוה" – אשת השבוי שהיה בביתה מה לאכול ובכל זאת באה לביתו של אחר נדונה כנואפת. הדינים §133–§136 מבחינים בין הנסיבות: מחסור (§134–§135) או בריחת הבעל (§136).

135§ – אשת השבוי שבאה לביתו של אחר וילדה, והבעל ששב

1546′ אם איש | נִשְׁבָּה, | בביתו | (די) לאכול | אין, | לפניו | אשתו | לביתו של אחר | באה | ובנים ילדה,
1556′ אחר כך | בעלה שב, | ואל עירו | הגיע, | האשה ההיא | לבעלה (הראשון)[1] | תשוב.
1563′ הבנים אחרי | אביהם | ילכו.

136§ – אשת מי שנטש את עירו וברח

1566′ אם איש | את עירו נטש, | וברח, | אחריו | אשתו | לביתו של אחר | באה,
1573′ אם האיש ההוא | שב, | ואת אשתו | תפש, | משום שאת עירו | שנא | וברח,
1580′ אשת הבורח | לבעלה | לא תשוב.[2]

137§ – העוזב שוגיתו או נדיתו שילדו לו בנים

1583′ אם איש | שׁוּגִּיתוֹ[3] | אשר בנים ילדה לו או נָדִּיתוֹ אשר בנים | סיפקה לו, | לעזוב | פניו | שָׁם,
1590′ לאשה ההיא | את שִׁפְחָתָהּ | ישיבו לה, | ומחצית | השדה, הגן והמטלטלים | יתנו לה,
1596′ ואת בניה | תגדל. | אחרי אשר את בניה | גידלה, | מכל | אשר לבניה | ניתן,
1603′ חלק | כיורש אחד | יתנו לה, | ובעל לבה | יִשָּׂאֶנָּה.[4]

138§ – העוזב את בחירתו שלא ילדה לו בנים

1608′ אם איש | את בְּחִירָתוֹ | אשר בנים לא ילדה לו | יעזוב, | כסף כמלוא | מָהֳרָהּ | יתן לה,
1615′ ואת השלוחים | אשר מבית אביה הובילה | ישלם לה, | יעזבנה.

139§ – אם אין מוהר – מנה כסף לדמי עזיבה

1619′ אם מֹהַר | אין, | מנה כסף | לדמי עזיבה | יתן לה.

140§ – ואם מסכן – שליש מנה

1624′ אם מִסְכֵּן | שליש מנה כסף | יתן לה.[5]

141§ – האשה ששמה פניה לצאת, אוצרת סגולה ומבזה את בעלה

1627′ אם אשת איש | אשר בבית איש | יושבת | לצאת | פניה | שָׂמָה,

---

[1] "לבעלה (הראשון) תשוב" – באכדית *ḫāwiru*, הבעל של הנישואים הראשונים. השוו **לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ** (דברים כד:ד) – בתורה החזרה אסורה, כאן היא חובה – ו**אַלְמָה וְאָשׁוּבָה אֶל אִישִׁי הָרִאשׁוֹן** (הושע ב:ט).

[2] "אשת הבורח לבעלה לא תשוב" – השוו את מיכל: דוד ברח מפני שאול (שמואל א יט:יב), מיכל ניתנה לפלטי (שמואל א כה:מד), ודוד דרש אותה בחזרה וקיבל אותה (שמואל ב ג:יד–טו).

[3] "שוגיתו" – אשה ממעמד משני, שנישאה לאיש לצד נדיתו (אשה מוקדשת שאינה יולדת); ראו §144–145.

[4] "ובעל לבה ישאנה" – השוגיתו או הנדיתו שגורשה מקבלת את נדונייתה, מחצית מן השדה, הגן והמטלטלים לגידול בניה, ואחרי שגידלה אותם – חלק כחלק בן יורש; ואז היא רשאית להינשא לאיש שתבחר. השוו **וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר** (דברים כד:ב).

[5] "שליש מנה כסף" – תשלום הגירושין תלוי במעמד: מנה לאיש, שליש מנה למסכן (§139–140).

1633′ וּסְגוּלָּה[1] | תְּסַגֵּל, | את ביתה תפזר, | את בעלה תַּבְזֶה,[2] | יכוננו עליה,

1638′ אם בעלה | לעזבה | אמר, | יעזבנה. | מסעה, | דמי עזיבתה, | כל (דבר) | לא יינתן לה.

1646′ אם בעלה | שלא לעזבה אמר, | בעלה אשה אחרת | ישא, | האשה ההיא | כאמה | בבית בעלה | תשב.

§142 – האשה ששנאה את בעלה ואמרה "לא תשאני"

1654′ אם אשה את בעלה שנאה, | "לא תשאני"[3] | אמרה, | עניינה | בְּרוֹבָעָהּ | ייפסק,

1660′ אם נצורה היא | וַחֲטָאָה | אין לה, | ובעלה | יוצא הוא, | ומאוד | יַבְזֶנָּה, | האשה ההיא | עון אין לה.

1669′ את שלוחיה | תקח, | לבית אביה | תלך.[4]

§143 – ואם לא נצורה היא – למים

1673′ אם לא נצורה היא, | ויוצאת היא, | את ביתה תפזר, | את בעלה תַּבְזֶה,

1677′ את האשה ההיא | למים | ישליכוה.[5]

§144 – הנדיתו שנתנה אמה לבעלה, והשוגיתו

1680′ אם איש | נָדִיתוּ נשא,[6] | הנדיתו ההיא | אמה לבעלה | נתנה, | ובנים הִמְצִיאָה,

1686′ האיש ההוא | שׁוּגִיתוּ | לשאת | פניו | שָׁם, | את האיש ההוא | לא יִרְצוּ; | שוגיתו | לא ישא.

§145 – הנדיתו שלא סיפקה בנים, והשוגיתו

1695′ אם איש | נדיתו נשא, | ובנים לא סִיפְּקָה לו, | שוגיתו | לשאת | פניו | שָׁם,

1702′ האיש ההוא | שוגיתו | ישא, | לביתו | יביאנה; | השוגיתו ההיא | עם הנדיתו | לא תשתווה.

§146 – האמה שילדה והשתוותה לגבירתה

1710′ אם איש | נדיתו נשא, | אמה לבעלה | נתנה, | ובנים ילדה,

1715′ אחר כך | האמה ההיא | עם גבירתה | השתוותה,[7] | משום שבנים ילדה,

1720′ גבירתה | בכסף | לא תִּתְּנֶנָּה; | תִּסְפּוֹרֶת עבדות | תָּשִׂים לה, | ועם האמהות | תִּמְנֶה.

---

[1] "וסגולה תסגל" – sikiltu האכדית היא המילה העברית **סְגֻלָּה** (שמות יט:ה: **וְהָיִיתֶם לִי סְגֻלָּה**; דברי הימים א כט:ג), "רכוש פרטי, אוצר שנאסף". כאן – אשה שאוגרת לעצמה רכוש מתוך בית בעלה, לקראת עזיבתה.

[2] "את בעלה תבזה" – השוו את גזירת אחשוורוש אחרי סירוב ושתי: **לְהַבְזוֹת בַּעְלֵיהֶן בְּעֵינֵיהֶן** (אסתר א:יז), ו**וּמַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לְרֵעוּתָהּ הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה** (אסתר א:יט) – כאן הבעל רשאי לשאת אשה אחרת (1648′–1649′).

[3] "לא תשאני" – הצהרת האשה. בחוזי נישואים בבליים הנוסח המקביל הוא "לא בעלי אתה" (ul mutī atta); השוו **כִּי הִיא לֹא אִשְׁתִּי וְאָנֹכִי לֹא אִישָׁהּ** (הושע ב:ד).

[4] "את שלוחיה תקח, לבית אביה תלך" – אם בירור הרובע מצא שהאשה נזהרה והבעל הוא שיצא והבזה אותה, היא מקבלת את נדונייתה ושבה לבית אביה. השוו **וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ** (ויקרא כב:יג).

[5] "ולמים ישליכוה" – אם הבירור מצא שהאשה "יוצאת", מפזרת את ביתה ומבזה את בעלה – היא מושלכת למים. השוו את האשה של משלי ז: **בְּבֵיתָהּ לֹא-יִשְׁכְּנוּ רַגְלֶיהָ** (משלי ז:יא).

[6] "נדיתו" – אשה מוקדשת לאל, שמותר לה להינשא אך בדרך כלל לא ללדת; לכן היא נותנת לבעלה אמה שתלד לו. "שוגיתו" (1687′) – אשה ממעמד נמוך יותר, שנישאת כאשה משנית. השוו את שרי והגר (בראשית טז), רחל ובלהה, לאה וזלפה (בראשית ל).

[7] "האמה ההיא עם גבירתה השתוותה" – השוו **וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ** (בראשית טז:ד). אבל כאן הגבירה אינה רשאית למכור את האמה ולא לגרשה: רק לסמן אותה כאמה ולמנות אותה עם האמהות.

§147 – האמה שלא ילדה – נמכרת

1727 אם בנים | לא ילדה, | גבירתה | בכסף | תתננה.

§148 – האשה שקדחת תפשה אותה

1732 אם איש | אשה | נשא, | קדחת? | תְּפָשַׂתָּה, | אחרת | לשאת | פניו | שֹׁם, | ישא;

1742 את אשתו | אשר קדחת? | תפשה | לא יַעַזְבֶנָּה; | בבית אשר עשה | תשב, | וכל עוד היא חיה יְפָרְנְסֶנָּה.

§149 – האשה החולה שאינה רוצה לשבת בבית בעלה

1749 אם האשה ההיא | בבית בעלה | לשבת | לא רָצְתָה,

1753 את שְׁלוּחֶיהָ | אשר מבית אביה | הוֹבִילָה | ישלם לה, | ותלך.

רכוש האשה, עריות, מהר ושלוחים

§150 – מתנת הבעל לאשתו, והבן שהיא אוהבת

1758 אם איש | לאשתו | שדה, גן, בית | או מִטַּלְטְלִים | מסר לה,

1763 תעודה חתומה | עזב לה, | אחרי (מות) בעלה | בניה לא יערערו עליה;

1767 האם | את נחלתה | לבנה | אשר תאהב | תתן; | לזר | לא תתן.

§151 – חובות הבעל והאשה מלפני הנישואים

1774 אם אשה | אשר בבית איש | יושבת, | כדי שבעל החוב | של בעלה | לא יִתְפְּשֶׂנָּה,

1780 עם בעלה התנתה, | לוח | השאירה, | אם האיש ההוא | קודם שאת האשה ההיא | ישא,

1786 חוב | עליו | היה, | בעלי החוב שלו | את אשתו | לא יתפשו;

1792 ואם האשה ההיא | קודם שלבית איש | תבוא, | חוב | עליה | היה,

1798 בעלי החוב שלה | את בעלה לא יתפשו.

§152 – חוב שנהיה אחרי הנישואים

1800 אם אחרי אשר | האשה ההיא | לבית איש | באה, | עליהם | חוב | נִהְיָה, | שניהם | את הַתַּגָּר יפרעו.

§153 – האשה שהמיתה את בעלה בגלל זכר אחר

1809 אם אשת איש | בגלל זכר | אחר | את בעלה (בידי אחר) הָרְגָה, | את האשה ההיא על מוט | יְשִׁימוּהָ.[1]

§154 – האב שידע את בתו

1815 אם איש | את בתו | ידע, | את האיש ההוא | מן העיר יוציאוהו.

§155 – החם ששכב בחיק כלתו אחרי שבנו ידע אותה

1820 אם איש | לבנו | כלה בחר, | ובנו יְדָעָהּ, | והוא אחר כך | בחיקה | שכב, | ותפשוהו,

[1] "על מוט ישימוה" – הוקעה: מיתה על יתד. בתורה תלייה על עץ היא מה שנעשה בגופת המומת (דברים כא:כב).

1828′ את האיש ההוא | יאסרוהו | ולמים | ישליכוהו.

156§ – החם ששכב בחיק כלתו לפני שבנו ידע אותה

1832′ אם איש | לבנו | כלה | בחר, | ובנו לא ידעה, | והוא בחיקה | שכב, | חצי מנה כסף | ישקול לה,
1841′ וכל | אשר מן | בית אביה | הובילה | ישלם לה, | ובעל לבה | יִשָּׂאֶנָּה.

157§ – הבן ששכב בחיק אמו אחרי מות אביו

1848′ אם איש | אחרי (מות) אביו | בחיק אמו | שכב, | את שניהם | יקלום.[1]

158§ – הבן שנתפש בחיק אשתו הראשית של אביו

1854′ אם איש | אחרי (מות) אביו | בחיק | רַבָּתוֹ | אשר בנים ילדה | נתפש,
1860′ האיש ההוא | מבית האב | יִנָּסַח.[2]

159§ – החתן שהביט באשה אחרת – אבי הבת נוטל את אשר הובל לו

1863′ אם איש | אשר לבית חָמְיו | שַׁי[3] | הוביל, | מֹהַר נתן, | באשה אחרת | הביט,
1870′ ולחמיו | "את בתך | לא אשא" אמר, | אבי הבת | כל | אשר הובל לו | יטול.[4]

160§ – אבי הבת שסירב לתת את בתו – יכפיל וישיב

1877′ אם איש | לבית הַחָם | שי | הוביל, | מהר | נתן, | אבי הבת | "את בתי לא אתן לך" | אמר,
1886′ כל אשר | הובל לו | יכפיל, | וישיב.[5]

161§ – החבר שהשמיץ את החתן – לא ישא את אשתו

1890′ אם איש | לבית חמיו | שי הוביל, | מהר | נתן, | וחברו | הִשְׁמִיצוֹ,[6]
1897′ חמיו | לבעל האשה | "את בתי לא תשא" | אמר, | כל אשר | הובל לו | יכפיל, | וישיב,
1905′ ואת אשתו | חברו | לא ישא.[7]

---

[1] "את שניהם יקלום" – יקלו (ישרפו) באש. השוו **בָּאֵשׁ יִשָּׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן** (ויקרא כ:יד), ובפועל האכדי עצמו: **אֲשֶׁר קְלַם מָלְךְ בָּבֶל בָּאֵשׁ** (ירמיהו כט:כב).

[2] "מבית האב ינסח" – יעקר מבית אביו, כלומר יאבד את חלקו בירושה. השוו את ראובן, ש"עלה משכבי אביו" (בראשית לה:כב; מט:ד) ובכורתו ניתנה ליוסף (דברי הימים א ה:א).

[3] "שי" – באכדית biblu, "מה שמובא": מתנות (מזון, בהמות) שהחתן מביא לבית חותנו לסעודת האירוסין, לצד ה"מוהר" (terḫatu). השוו **וּמִגְדָּנֹת נָתַן לְאָחִיהָ וּלְאִמָּהּ** (בראשית כד:נג).

[4] "אבי הבת כל אשר הובל לו יטול" – החתן שחזר בו מפסיד את השי ואת המוהר.

[5] "יכפיל וישיב" – אבי הבת שחזר בו משלם כפל. השוו **אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ לְתִתָּהּ לוֹ כֶּסֶף יִשְׁקֹל כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת** (שמות כב:טז): שם הסירוב של האב אינו עולה לו בכלום.

[6] "וחברו השמיצו" – הפועל האכדי (karāṣu) הוא השורש של הניב הארמי **אֲכַלוּ קַרְצֵיהוֹן** "הלשינו" (דניאל ג:ח), שאול מן האכדית karṣī akālu.

[7] "ואת אשתו חברו לא ישא" – השוו את שמשון: **וַתְּהִי אֵשֶׁת שִׁמְשׁוֹן לְמֵרֵעֵהוּ אֲשֶׁר רֵעָה לוֹ** (שופטים יד:כ), ותשובת החותן **וָאֶתְּנֶנָּה לְמֵרֵעֶךָ** (שופטים טו:ב).

ירושה, בני האמה, נשים מוקדשות

§162 – האשה שילדה בנים ומתה – שלוחיה לבניה

1908 אם איש | אשה | נשא, | בנים ילדה לו, | האשה ההיא | לְגוֹרָלָהּ | הלכה,
1915 את שְׁלוּחֶיהָ | אביה | לא יתבע, | שלוחיה | של בניה הם.

§163 – האשה שמתה בלי בנים והמוהר הושב – השלוחים לבית אביה

1920 אם איש | אשה | נשא, | ובנים לא סיפקה לו, | האשה ההיא | לגורלה | הלכה,
1927 אם את המהר | אשר האיש ההוא | לבית חמיו הוביל, | חמיו | השיב לו,
1932 את שלוחי | האשה ההיא | בעלה לא יתבע, | שלוחיה | של בית אביה הם.[1]

§164 – החם שלא השיב את המוהר – ינכה משלוחיה

1937 אם חמיו | את המהר | לא השיב לו, | משלוחיה | כמלוא מהרה | יְנַכֶּה,
1943 ואת שלוחיה | לבית אביה | ישיב.[2]

§165 – המענק ליורש שעינו מקבלת אותו

1946 אם איש | ליורשו | אשר עינו מקבלת אותו,[3] | שדה, גן ובית | מסר, | תעודה חתומה כתב לו,
1952 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | כאשר האחים | יחלוקו, | את המענק אשר האב | נתן לו | יקח,
1960 מלבד זאת | מנכסי בית האב | שווה בשווה[4] | יחלוקו.

§166 – אשה לבן הצעיר מנכסי בית האב

1964 אם איש | לבניו אשר היו לו | נשים נשא, | לבנו | הצעיר | אשה | לא נשא,
1971 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | כאשר האחים | יחלוקו,
1976 מנכסי בית האב | לאחיהם | הצעיר | אשר אשה | לא נשא,
1981 נוסף על | חלקו | כֶּסֶף מֹהַר | יָשִׁימוּ לו, | אשה | יַשִּׂיאוּהוּ.[5]

§167 – בני שתי נשים חולקים לפי האב, לא לפי האמהות

1987 אם איש | אשה | נשא, | בנים ילדה לו, | האשה ההיא | לגורלה | הלכה,
1994 אחרי (מותה) | אשה אחרת | נשא, | ובנים ילדה, | אחר כך | האב לגורלו | הלך,
2001 הבנים לפי הָאִמָּהוֹת | לא יחלוקו; | את שלוחי | אִמָּהוֹתֵיהֶם | יקחו,

---

[1] "שלוחיה של בית אביה הם" – בלי בנים, הנדוניה חוזרת לבית האב (והמוהר לבעל, §163–§164). השוו את תלונת רחל ולאה על אביהן, **וַיֹּאכַל גַּם אָכוֹל אֶת כַּסְפֵּנוּ** (בראשית לא:טו).

[2] "ואת שלוחיה לבית אביה ישיב" – אם החם לא השיב את המוהר, הבעל מנכה את סכומו מן הנדוניה ומשיב את היתרה לבית אבי האשה.

[3] "אשר עינו מקבלת אותו" – באכדית *ša īnšu maḫru*, ניב לבן המועדף. התורה אוסרת להעדיף את בן האהובה על הבכור (דברים כא:טו–יז); כאן האב רשאי לתת לבן המועדף מתנה בחייו, בתעודה חתומה, ואחר כך האחים חולקים בשווה.

[4] "שווה בשווה" – LH אינו מכיר "פי שניים" לבכור (דברים כא:יז): הבנים חולקים בשווה, ומה שהאב נתן לבן אחד בחייו, בתעודה, נשאר שלו מחוץ לחלוקה.

[5] §166: האחים מפרישים לאחיהם הצעיר, שהאב לא הספיק להשיאו, את "כסף המוהר" מנכסי האב, נוסף על חלקו – כדי שיוכל לשאת אשה. השוו את דאגת האבות לנשים לבניהם (בראשית כד:ד; לח:ו).

2006′ ואת נכסי בית האב | שווה בשווה | יחלוקו.

§168 – האב שרצה לנסוח את בנו – הדיינים פוסקים

2009′ אם איש | את בנו | לנסוח | פניו שָׂם, | לדיינים | "את בני אֶנְסַח" אמר, | הדיינים | את עניינו | יפסקו,

2018′ אם הבן עון כבד | (די) מן הירושה | לנסוח | לא נשא, | האב את בנו | מן הירושה | לא ינסח.

§169 – העוון הראשון נמחל, השני – הבן ננסח

2025′ אם עון כבד | (די) מן הירושה | לנסוח | כלפי אביו | נשא, | לפעם אחת | את פניו ישאו;[1]

2032′ אם עון כבד | עד פעמיים נשא, | האב את בנו | מן הירושה | יִנְסַח.

§170 – בני האמה שהאב אמר להם "בני" – חולקים שווה בשווה

2037′ אם איש | בְּחִירָתוֹ | בנים ילדה לו, | וַאֲמָתוֹ | בנים ילדה לו,

2042′ האב | בחייו | לבנים אשר האמה ילדה לו | "בָּנַי" אמר,[2] | עם בני הבחירה | מְנָאָם,

2048′ אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | מנכסי בית האב | בני הבחירה | ובני האמה | שווה בשווה | יחלוקו;

2056′ היורש, בן הבחירה, | בחלק | יבחר, | ויקח.

§171 – אם לא אמר "בני" – דרור לאמה ולבניה; זכויות הבחירה האלמנה

2060′ ואם האב | בחייו | לבנים אשר האמה ילדה לו | "בָּנַי" לא אמר,

2064′ אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | מנכסי בית האב | בני האמה | עם בני הבחירה | לא יחלוקו;

2071′ דרור | האמה ובניה | יוּשַׂם;[3] | בני הבחירה | את בני האמה | לעבדות | לא יתבעו;

2078′ הבחירה | את שלוחיה | וְאֶת הַמַּתָּן[4] | אשר בעלה | נתן לה, | בלוח | כתב לה,

2085′ תקח, | ובמושב | בעלה תשב; | כל עוד היא חיה תאכל, | בכסף | לא תתן; | נחלתה | של בניה הם.

§172 – אם הבעל לא נתן מתן – חלק כיורש; הבנים שדוחקים באמם; האלמנה היוצאת

2093′ אם בעלה | מַתָּן | לא נתן לה, | את שלוחיה | ישלמו לה,

2098′ ומנכסי | בית בעלה | חלק | כיורש אחד | תקח.

2103′ אם בניה | כדי להוציא (אותה) מן הבית | ידחקו בה, | הדיינים | את עניינה | יפסקו,

2109′ ועל הבנים עון | יעמיסו; | האשה ההיא | מבית בעלה | לא תצא;

2114′ אם האשה ההיא | לצאת | פניה | שָׂמָה, | את המתן | אשר בעלה | נתן לה, | לבניה | תעזוב;

---

[1] "את פניו ישאו" – באכדית pānīšu ubbalū, "את פניו ישאו", ניב שמובנו לסלוח, בדיוק כמו "נשא פנים" בעברית המקראית (**אוּלַי יְשָׂא פָנָי**, בראשית לב:כא). העוון הכבד הראשון נמחל; רק על השני האב רשאי לנסוח את בנו מן הירושה. השוו הבן הסורר והמורה (דברים כא:יח–כא): שם ההורים מביאים אותו לזקני העיר, והעונש מוות.

[2] "בני" – ההכרזה של האב בחייו ("בניי") הופכת את בני האמה ליורשים כבני האשה הראשית. השוו את דברי יעקב על בני יוסף: **אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי** (בראשית מח:ה), ואת בני בלהה וזלפה, הנמנים בין בני יעקב (בראשית לה:כב–כו).

[3] "דרור" – באכדית andurāru, הקרוב של **דְּרוֹר** (ויקרא כה:י). אם האב לא אמר לבני האמה "בני", הם אינם יורשים עם בני האשה הראשית – אבל הם ואמם יוצאים לחופשי, ובני האשה אינם רשאים לשעבד אותם. בתורה, אשת העבד וילדיה נשארים לאדון (שמות כא:ד), ושרה דורשת לגרש את האמה ובנה (בראשית כא:י).

[4] "המתן" – באכדית nudunnû (מן nadānu "לתת"), מתנה שהבעל נותן לאשתו ורושם לה בלוח; היא משמשת מחייתה כאלמנה, ואינה רשאית למכור אותה. המילה העברית המשנאית **נְדוּנְיָה** נגזרת מן האכדית הזאת, אבל אצל חז"ל זו מתנת האב (באכדית šeriktu, כאן **שלוחים**).

2123′ את השלוחים | של בית אביה | תקח, | ובעל לבה | יִשָּׂאֶנָּה.[1]

§173 – בני שני הבעלים חולקים את שלוחי האם

2128′ אם האשה ההיא | במקום אשר באה | לבעלה | האחרון | בנים ילדה, | אחרי אשר האשה ההיא מתה,
2134′ את שִׁלּוּחֶיהָ | הבנים הראשונים | והאחרונים | יחלוקו.

§174 – אם לא ילדה לבעל האחרון – השלוחים לבני הראשון

2138′ אם לבעלה | האחרון | בנים לא ילדה, | את שלוחיה | בני בעלה (הראשון) הם | יקחו.

§175 – עבד ההיכל או עבד המסכן שנשא בת איש – בעל העבד לא יתבע את בניה לעבדות

2144′ אם בין עבד ההיכל | ובין עבד | מְסֻכֵּן | בת איש | נשא, | ובנים | ילדה,
2151′ בעל העבד | את בני | בת איש | לעבדות | לא יתבע.[2]

§176 – נכסי עבד ההיכל ובת האיש – החצי לבעל העבד והחצי לבניה

2156′ ואם עבד ההיכל | או עבד מסכן | בת איש | נשא,
2160′ כאשר נשאה, | יחד עם | השלוחים | של בית אביה | לבית עבד ההיכל | או עבד מסכן | באה,
2167′ אחרי אשר התחברו | בית עשו, | מטלטלים היו להם,
2170′ ואחר כך | בין עבד ההיכל | ובין עבד מסכן | לגורלו | הלך, | בת איש | את שלוחיה | תקח;
2178′ וכל | אשר בעלה והיא | אחרי אשר התחברו | היו להם | לשניים | יחלוקו,
2184′ את החצי בעל העבד | יקח, | את החצי | בת איש | לבניה תקח.
2189′ אם בת איש | שלוחים אין לה,
2191′ כל אשר בעלה והיא | אחרי אשר התחברו | היו להם | לשניים | יחלוקו,
2196′ את החצי בעל העבד | יקח, | את החצי | בת איש | לבניה תקח.

§177 – האלמנה שבניה צעירים ונישאת שוב

2201′ אם אלמנה | אשר בניה | צעירים | לביתו של אחר | לבוא | פניה | שָׁמָּה,
2208′ בלי (רשות) הדיינים | לא תבוא;
2210′ כאשר | לביתו של אחר | תבוא, | הדיינים | את עניין | בית בעלה | הקודם | יפסקו,
2218′ ואת הבית של בעלה | הקודם | לבעלה | האחרון | ולאשה ההיא | יפקידו, | ולוח | ישאירו בידם;
2226′ את הבית ינצרו, | ואת הצעירים | יְגַדְּלוּ; | את הכלים | בכסף | לא יתנו;
2232′ הקונה | אשר את כלי | בני האלמנה | יקנה, | מכספו | יסתלק; | הנכסים לבעליהם | ישובו.

---

[1] §171–172: האלמנה מקבלת את שלוחיה ואת ה"מתן" שבעלה כתב לה, יושבת בבית בעלה ונהנית מהם כל ימי חייה, אבל אינה מוכרת אותם; אם בניה דוחקים בה לצאת, הדיינים מעניקים אותם. אם היא בוחרת לצאת, היא משאירה את המתן לבניה, לוקחת את שלוחיה, ונישאת "לבעל לבה". השוו **לַטּוֹב בְּעֵינֵיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים** (במדבר לו:ו), ולעומת זה דין הייבום (דברים כה:ה–י).

[2] §175: בני העבד (של ההיכל או של מסכן) שנשא "בת איש" אינם עבדים: הם הולכים אחרי אמם בת החורין. בתורה, אשת העבד שנתן לו אדוניו – וילדיה – נשארים לאדון (שמות כא:ד), כלומר שם הילדים הולכים אחרי אמם האמה. השוו ששן, שנתן את בתו לעבדו המצרי (דברי הימים א ב:לד–לה).

§178 – אוגבבתו, נדיתו או סכרתו שאביה מסר לה שלוחים – אחיה מפרנסים אותה

2240 אם אוּגְבַּבְתּוּ, נָדִיתוּ[1] | או סֻכְּרָתּוּ | אשר אביה | שלוחים | מסר לה, | לוח | כתב לה,
2247 בלוח | אשר כתב לה | את נחלתה | לאשר עליה | טוב לתת | לא כתב לה,
2253 וכמלוא לבה | לא הִרְשָׁה לה, | אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | עָדָה וְגָנָה | אַחֶיהָ | יקחו,
2261 כְּכוֹחַ | חלקה | מזונות, מְשָׁחָה ולבוש[2] | יתנו לה, | ואת לבה | ייטיבו;
2267 אם אַחֶיהָ | כְּכוֹחַ | חלקה | מזונות, משחה ולבוש | לא נתנו לה, | ואת לבה | לא היטיבו,
2274 עָדָה וְגָנָה | לאריס | אשר עליה טוב | תתן, | וַאֲרִיסָהּ | יְפַרְנְסֶנָּה;
2280 השדה, הגן | וכל | אשר אביה | נתן לה | כל עוד היא חיה תאכל; | בכסף | לא תתן;
2287 את אחר | לא תפרע; | יְרוּשָׁתָהּ | של אחיה הם.

§179 – ואם כתב לה האב לתת את נחלתה לאשר טוב עליה

2291 אם אוגבבתו, נדיתו | או סכרתו | אשר אביה | שלוחים | מסר לה, | תעודה חתומה | כתב לה,
2298 בלוח | אשר כתב לה | את נחלתה | לאשר עליה טוב | לתת | כתב לה, | וכמלוא לבה | הרשה לה,
2306 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | את נחלתה | לאשר עליה טוב | תתן; | אחיה | לא יערערו עליה.

§180 – נדיתו של הגגו או סכרתו שלא קיבלה שלוחים – חלק כיורש אחד

2314 אִם אָב | לבתו | נדיתו של הַגָּגוּ | או סכרתו | שלוחים | לא ⟨מסר⟩ לה,
2320 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | מנכסי בית האב | חלק כמו | יורש אחד | תחלוק,
2327 וכל עוד היא חיה | תאכל; | נחלתה | של אחיה הם.

§181 – נדיתו, קדשה או כולמשיתו שאביה הרים אותה לאל – שליש ירושה

2331 אִם אָב | נדיתו, קְדֵשָׁה | או כּוּלְמַשְׁיתוּ | לאל הרים, | שלוחים | לא מסר לה,
2337 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | מנכסי בית האב | שליש ירושתה | תחלוק,
2343 וכל עוד היא חיה | תאכל; | נחלתה | של אחיה הם.

§182 – נדיתו של מרדוך מבבל – שליש ירושה, בלי הלך, ונחלתה לאשר טוב עליה

2347 אִם אָב | לבתו | נדיתו של מַרְדּוּךְ | של בָּבֶל | שלוחים | לא מסר לה, | תעודה חתומה | לא כתב לה,
2355 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | מנכסי בית האב | שליש ירושתה | עם אַחֶיהָ | תחלוק,
2362 וְאֶת הַהֶלֶךְ | לא תלך; | נדיתו של מרדוך | את נחלתה | לאשר עליה | טוב | תתן.

§183 – שוגיתו שאביה מסר לה שלוחים ונתנה לבעל – לא תחלוק

2369 אִם אָב | לבתו, שׁוּגִיתוּ, | שלוחים | מסר לה, | לבעל | נְתָנָהּ, | תעודה חתומה | כתב לה,
2377 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | מנכסי בית האב | לא תחלוק.

---

[1] אוּגְבַּבְתּוּ, נָדִיתוּ, סֻכְּרָתּוּ, קְדֵשָׁה, כּוּלְמַשְׁיתוּ, שׁוּגִיתוּ – שמות של מעמדות נשים שהוקדשו לאל (§178–§184). הנדיתו ("המוזנחת", שאינה יולדת) חיה לרוב בגָּגוּ, מעין מנזר של נשים (בסִיפַּר), ולא ילדה; הקדשה (מן השורש קד"ש, כמו "קְדֵשָׁה" בדברים כג:יח ובבראשית לח:כא) והכולמשיתו – מעמדות אחרים, שאין ודאות בתפקידם. כולן מקבלות "שלוחים" מאביהן כבת שנישאת, אבל הרכוש חוזר לאחיהן.

[2] "מזונות, משחה ולבוש" – שלוש מנות הכלכלה הקבועות בבבל (שעורים, שמן ובגדים). השוו "שְׂאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ" (שמות כא:י), שגם הוא שילוש של חיובי כלכלה לאשה; ואת המשנה "הבנים יירשו והבנות יזונו" (כתובות יג:ג).

§184 – ואם לא נתנה – האחים יתנו לה שלוחים ויתנוה לבעל

2382 אם איש | לבתו | שוגיתו | שלוחים | לא מסר לה, | לבעל | לא נְתָנָהּ,
2389 אחרי אשר האב | לגורלו | הלך, | אחיה | ככוח בית האב | שלוחים | ימסרו לה, | לבעל | יִתְּנוּהָ.

אימוץ ומינקת

§185 – צעיר שנלקח לְבָנוּת "במימיו" – לא יעורער

2398 אם איש | צעיר | בְּמֵימָיו[1] | לְבָנוּת[2] | לקח, | וְגִידְּלוֹ, | הַמְגוּדָּל ההוא | לא יעורער.

§186 – ואם הילד חוקר את אביו ואת אמו – ישוב לבית אביו

2406 אם איש | צעיר | לְבָנוּת לקח, | כאשר | לְקָחוֹ, | את אביו | ואת אמו | יחקור,
2414 המגודל ההוא | לבית אביו | ישוב.

§187 – בנו של גירסקו העומד בהיכל ובנה של סכרתו לא יעורערו

2417 בן גִּירְסֵקוּ | העומד בהיכל | ובן סכרתו | לא יעורער.

§188 – האומן שלימד את המגודל את מלאכת ידו – לא יעורער

2421 אם בן אוּמָן | צעיר למגודל | לקח, | ואת מלאכת ידו | לִימְּדוֹ, | לא יעורער.

§189 – ואם לא לימדו – ישוב לבית אביו

2427 אם את מלאכת ידו | לא לימדו, | המגודל ההוא | לבית אביו | ישוב.

§190 – ואם לא מנה אותו עם בניו – ישוב לבית אביו

2432 אם איש | צעיר | אשר לְבָנוּתוֹ | לְקָחוֹ | וְגִידְּלוֹ, | עם בניו | לא מָנָאוֹ,
2439 המגודל ההוא | לבית אביו | ישוב.

§191 – המאמץ שנולדו לו בנים ורוצה לנסוח את המגודל – לא ילך ריקם

2442 אם איש | צעיר | אשר לְבָנוּתוֹ | לְקָחוֹ | וְגִידְּלוֹ, | ביתו עשה,
2448 אחר כך בנים | היו לו, | ואת המגודל לנסוח | פניו שָׁם, | הצעיר ההוא רֵיקָם[3] | לא ילך;
2454 האב הַמְגַדְּלוֹ | מנכסיו | שליש ירושתו | יתן לו, | וילך; | מן השדה, הגן | והבית | לא יתן לו.

§192 – בן הגירסקו או הסכרתו שאמר "לא אבי אתה" – יקצצו את לשונו

2462 אם בן גירסקו | או בן סכרתו | לאב | המגדלו | ולאם | הַמְגַדֶּלְתּוֹ

---

[1] "במימיו" – מיד בלידתו, לפני שנרחץ. השוו את התינוקת המושלכת ביחזקאל טז:ד–ו ("וּבְמַיִם לֹא רֻחַצְתְּ ... בְּדָמַיִךְ חֲיִי"), שנקראה כתיאור של אימוץ.

[2] "לבָנוּת" – לאימוץ (ana mārūtim "למעמד של בן"). למקרא אין מונח לאימוץ, אבל יש לו את הצירוף "לָקַח לוֹ לְבַת" (אסתר ב:ז) ו"וַיְהִי לָהּ לְבֵן" (שמות ב:י).

[3] "ריקם" – באכדית rēqūssu, מאותו שורש של העברית "רֵיקָם": כמו "לֹא תְשַׁלְּחֻנּוּ רֵיקָם" (דברים טו:יג) בעבד העברי היוצא.

2468′ "לא אבי אתה, | לא אמי את" אמר, | את לשונו | יקצצו.[1]

§193 – בן הגירסקו או הסכרתו שהכיר את בית אביו והלך אליו – ינסחו את עינו

2472′ אם בן גירסקו | או בן סכרתו | את בית אביו | הִכִּיר,
2476′ ואת האב | המגדלו | ואת האם | המגדלתו | שנא, | לבית אביו | הלך, | את עינו | יִנָּסְחוּ.[2]

§194 – המינקת שהמירה ילד מת בילד אחר – יקצצו את שָׁדָהּ

2485′ אם איש | את בנו לַמֵּינֶקֶת | נתן, | והצעיר ההוא | ביד המינקת | מת,
2491′ המינקת | בלי (רשות) אביו | ואמו | (על) צעיר אחר | התנתה, | יכוננו עליה,
2497′ ומשום שבלי (רשות) אביו | ואמו | (על) צעיר אחר | התנתה, | את שָׁדָהּ | יקצצו.

חבלות: באב, בעין, בעצם, בשן, בלחי; מריבה; האשה ההרה

§195 – הבן שמחץ את אביו

2503′ אם בן את אביו | מָחַץ, | את כפו | יקצצו.[3]

§196 – עין בן איש

2507′ אם איש | את עין בן איש | נקר, | את עינו | ינקרו.[4]

§197 – עצם איש

2512′ אם עצם איש | שָׁבַר, | את עצמו | ישברו.

§198 – עין או עצם של מסכן

2516′ אם עין מִסְכֵּן | נקר, | או עצם מסכן | שבר, | מנה כסף | ישקול.

§199 – עין או עצם של עבד איש

2522′ אם עין עבד איש | נקר, | או עצם עבד איש | שבר, | חצי מחירו[5] | ישקול.

---

[1] "יקצצו את לשונו" – עונש "המכוון לאיבר החוטא": הלשון שאמרה "לא אבי אתה" (§192), העין שהכירה את בית האב (§193), השד של המינקת (§194). השוו שמות כא:יז ("וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת") ומשלי ל:יז ("עַיִן תִּלְעַג לְאָב ... יִקְּרוּהָ עׇרְבֵי נַחַל").

[2] "ינסחו את עינו" – הפועל האכדי nasāḫu "לעקור" (כמו "וְנִסַּחְתֶּם", דברים כח:סג), ולא ḫuppudu "לנקר" של חוקי "עין בעין" (§196 ואילך). השוו משלי ל:יז: "עַיִן תִּלְעַג לְאָב ... יִקְּרוּהָ עׇרְבֵי נַחַל".

[3] "את כפו יקצצו" – בתורה **וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת** (שמות כא:טו). העונש של LH פוגע באבר שחטא, כמו **וְקִצַּתְּ אֶת כַּפָּהּ** (דברים כה:יב).

[4] "את עינו ינקרו" – זהו ה"עין תחת עין" של חמורבי, אבל רק כשהנחבל הוא "בן איש", בן המעמד העליון (§196–§197, §200). עין של מסכן – כסף (§198), עין של עבד – חצי מחירו (§199). בתורה: **מִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם** (ויקרא כד:כב).

[5] "חצי מחירו ישקול" – לבעליו של העבד. בתורה העבד שאדוניו נקר את עינו או הפיל את שנו יוצא לחופשי (שמות כא:כו–כז): הפיצוי ניתן לעבד עצמו.

§200 – שן איש שכמותו

2528′ אם איש | את שן איש | שכמותו | השיל, | ישילו את שנו.

§201 – שן מסכן

2533′ אם שן | מסכן השיל, | שליש מנה כסף | ישקול.

§202 – מחיצת לחי של גדול ממנו

2537′ אם איש | את לחי איש | אשר גדול ממנו | מחץ, | באספה | בשוט שור | שישים (פעם) יִמָּחֵץ.

§203 – לחי בן איש כמוהו

2544′ אם בן איש | את לחי בן איש | אשר כמוהו | מחץ, | מנה כסף | ישקול.

§204 – לחי מסכן

2550′ אם מסכן | את לחי מסכן | מחץ, | עשרה שקלי כסף ישקול.

§205 – עבד איש שמחץ לחי בן איש

2554′ אם עבד איש | את לחי בן איש | מחץ, | את אזנו | יקצצו.

§206 – החבלה בקטטה

2559′ אם איש את איש | בְּקִטָטָה | מחץ, | ופצע | שָׁם בו, | האיש ההוא | "בדעת | לא מחצתי",
2567′ יישבע, | ואת הרופא יפרע.[1]

§207 – ואם מת מן המחץ – בן איש

2569′ אם מִמַּחְצוֹ | מת, | יישבע, | אם בן איש | חצי מנה כסף | ישקול.

§208 – ואם בן מסכן

2575′ אם בן מסכן | שליש מנה כסף | ישקול.

§209 – מחיצת בת איש והשלת אשר בבטנה

2578′ אם איש | את בת איש | מחץ,[2] | את אשר בבטנה | השיל,
2583′ עשרה שקלי כסף | בעד אשר בבטנה | ישקול.

---

[1] "בדעת לא מחצתי' יישבע, ואת הרופא יפרע" – השוו **וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים ... רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרָפֹא יְרַפֵּא** (שמות כא:יח–יט), ו**בִּבְלִי דָעַת** (דברים יט:ד).

[2] "מחץ, את אשר בבטנה השיל" – השוו **וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ** (שמות כא:כב). הפועל העברי **נגף** הוא באכדית (nakāpu) פועל השור הנוגף, לא פועל המכה כאן (maḫāṣu, **מחץ**).

§210 – ואם מתה – יהרגו את בתו

2586′ אם האשה ההיא | מתה, | את בתו | יהרגו.[1]

§211 – בת מסכן

2590′ אם בת מסכן | בְּמַחַץ | את אשר בבטנה | השיל, | חמישה שקלי כסף | ישקול.

§212 – ואם מתה

2596′ אם האשה ההיא | מתה, | חצי מנה כסף | ישקול.

§213 – אמת איש

2600′ אם אמת איש | מחץ, | את אשר בבטנה | השיל, | שני שקלי כסף | ישקול.

§214 – ואם מתה האמה

2606′ אם האמה ההיא | מתה, | שליש מנה כסף | ישקול.

רופאים, גלב, בנאי וספן

§215 – הרופא שהחיה איש או את עינו: עשרה שקלים

2610′ אם רופא[2] | לאיש פצע כבד | באיזמל אָרָד | עשה, | ואת האיש חִיָּה,

2615′ או את רַקַּת(?) איש | באיזמל ארד | פתח, | ואת עין האיש | חִיָּה, | עשרה שקלי כסף | יקח.

§216 – ואם בן מסכן: חמישה שקלים

2622′ אם בן מסכן | חמישה שקלי כסף | יקח.

§217 – ואם עבד איש: בעל העבד נותן שני שקלים

2625′ אם עבד איש | בעל העבד לרופא | שני שקלי כסף | יתן.

§218 – הרופא שהמית איש או נקר את עינו: יקצצו את כפו

2629′ אם רופא לאיש | פצע כבד | באיזמל ארד | עשה, | ואת האיש הֵמִית,

2634′ או את רקת(?) איש | באיזמל ארד | פתח, ואת עין האיש | נִקֵּר, | את כפו יקצצו.[3]

---

[1] "את בתו יהרגו" – בתו של המכה, ולא המכה עצמו: עונש חלופי ("בת תמורת בת"). בתורה **לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת** (דברים כד:טז), ובדין השור הנוגח **אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגַּח כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לוֹ** (שמות כא:לא).

[2] "רופא" – חוקי הרופא (§215–§223) פותחים את קבוצת בעלי המלאכה ששכרם ואחריותם קבועים בחוק: הרופא, רופא הבהמות, הגלב, הבנאי והמלח. לתורה אין חוק כזה; הרופא נזכר בה רק דרך התשלום של המכה: **רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא** (שמות כא:יט).

[3] "את כפו יקצצו" – אותן מילים כמו בעונש היחיד של קטיעת איבר בתורה: **וְקִצַּתָּה אֶת כַּפָּהּ** (דברים כה:יב). אצל הרופא נענשת היד שעשתה, לא נגבית "עין תחת עין".

§219 – עבד מסכן שמת מן הניתוח: עבד כעבד

2639′ אם רופא פצע כבד | לעבד מסכן | באיזמל ארד | עשה, והמית, | עבד כעבד יחליף.

§220 – ואם נקר את עינו: חצי מחירו

2644′ אם את רקתו? | באיזמל ארד | פתח, | ואת עינו נקר, | כסף, חצי | מחירו ישקול.

§221 – הרופא שהשלים עצם שבורה או החיה גיד חולה: חמישה שקלים

2650′ אם רופא | עצם איש | שבורה | הִשְׁלִים, | או גיד | חולה | חִיָּה,
2657′ בעל הפצע | לרופא | חמישה שקלי כסף | יתן.

§222 – ואם בן מסכן: שלושה שקלים

2661′ אם בן מסכן | שלושה שקלי כסף | יתן.

§223 – ואם עבד איש: בעל העבד נותן שני שקלים

2664′ אם עבד איש | בעל העבד | לרופא | שני שקלי כסף | יתן.

§224 – רופא השור או החמור שהחיה את הבהמה

2669′ אם רופא שור | או חמור | בין לשור ובין לחמור | פצע כבד | עשה, | וְחִיָּה,
2675′ בעל השור או החמור | שישית (שקל) כסף | לרופא | דמי שכירותו | יתן.

§225 – ואם המית את הבהמה: רבע מחירו

2680′ אם לשור או לחמור | פצע כבד | עשה, | והמית, | רבע מחירו | לבעל השור או החמור | יתן.

§226 – הגלב שגילח את תספורת העבדות בלי רשות הבעל

2687′ אם גַּלָּב | בלי (רשות) בעל העבד | את תספורת העבדות של עבד לא שלו?[1] | גילח,
2691′ את כף הגלב ההוא | יקצצו.

§227 – האיש שרימה את הגלב: יהרגוהו, ובפתחו יתלוהו (?)

2693′ אם איש | את הגלב רימה, | ואת תספורת העבדות | של עבד לא שלו? | גילח,
2698′ את האיש ההוא | יהרגוהו, | וּבְפִתְחוֹ | יִתְלוּהוּ? | הגלב "בדעת | לא גילחתי" | יישבע, | וישוחרר.

§228 – שכר הבנאי: שני שקלים למושר

2706′ אם בנאי | בית לאיש | עשה, | וְשִׂכְלֵל לו, | לְמוּשָׁר בית אחד | שני שקלי כסף | לְמַעֲנָקוֹ | יתן לו.

---

[1] "תספורת העבדות" (abbuttu) – סימן העבד בבבל, תספורת או קווצת שיער מיוחדת; גילוחה עושה את העבד לבן חורין למראה. בתורה אות העבדות היא רציעת האוזן במרצע (שמות כא:ו; דברים טו:יז).

§229 – הבית שנפל והמית את בעליו

2714′ אם בַּנַּאי | לאיש | בית עשה, | ואת מלאכתו | לא חיזק, | והבית אשר עשה | נפל,
2721′ ואת בעל הבית הֵמִית, | הבנאי ההוא יֵהָרֵג.[1]

§230 – ואם המית את בן בעל הבית

2723′ אם את בן בעל הבית | המית, | את בן הבנאי ההוא | יהרגו.[2]

§231 – ואם המית את עבד בעל הבית

2727′ אם את עבד בעל הבית | המית, | עבד כעבד | לבעל הבית | יתן.

§232 – הבית שנפל ואיבד נכסים: יחליף, ויעשה את הבית מחדש

2732′ אם נכסים | איבד, | כל | אשר איבד | יחליף, | ומשום שאת הבית אשר עשה | לא חיזק, | ונפל,
2740′ בנכסי | עצמו | את הבית אשר נפל יעשה.

§233 – הקיר שנטה: הבנאי יחזק אותו בכספו

2743′ אם בנאי בית | לאיש עשה, | ואת מלאכתו | לא התקין, | וקיר נָטָה,
2748′ הבנאי ההוא | בכסף עצמו | את הקיר ההוא | יחזק.

§234 – המלח שסתם ספינה: שכרו

2752′ אם מַלָּח | ספינה של שישים כור | לאיש סָתַם,[3] | שני שקלי כסף | למענקו | יתן לו.

§235 – הספינה שנפגמה בשנתה: המלח יפרק, יחזק ויתן ספינה חזקה

2758′ אם מַלָּח | ספינה לאיש | סָתַם, | ואת מלאכתו | לא בִּיסֵּס,
2763′ ובשנה ההיא עצמה | הספינה ההיא | התעקמה? | נזק היה לה, | המלח | את הספינה ההיא | יְפָרֵק,
2770′ ובנכסי עצמו | יחזק, | וספינה חזקה | לבעל הספינה | יתן.

§236 – הספינה שנשכרה וטבעה ברשלנות המלח: ספינה יחליף

2775′ אם איש | את ספינתו | לַמַּלָּח | בשכירות | נתן, | והמלח התעצל, | ואת הספינה הטביע | או איבד,
2783′ המלח ספינה | לבעל הספינה | יחליף.

§237 – הספינה הטעונה שטבעה: הספינה וכל אשר בתוכה

2786′ אם איש | מַלָּח וספינה | שָׂכַר, | שעורים, צמר, שמן, תמרים | וכל אשר לו שם | של טעינה | טען בה,

---

[1] "הבנאי ההוא יהרג" – אחריות הבנאי למלאכתו. בתורה האחריות לנפילה מן הבית היא של הבונה לעצמו: **וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ** (דברים כב:ח).

[2] "את בן הבנאי ההוא יהרגו" – בן תחת בן (כמו בת תחת בת, §210). התורה אוסרת זאת במפורש: **לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת** (דברים כד:טז), ובחוק השור הנגח: **אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגַּח כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לּוֹ** (שמות כא:לא).

[3] "סתם" (*peḫû*) – הפועל של איטום הספינה בזפת, אותו פועל שבסיפור המבול האכדי (גלגמש XI: "לסותם הספינה, לפוזור־אנליל המלח"). בבראשית ו:יד הפועל **וְכָפַרְתָּ** והחומר **כֹּפֶר** (האכדית kupru), שאינם בחוק הזה.

2793 המלח ההוא | התעצל, | ואת הספינה הטביע | ואת אשר בתוכה | איבד,
2798 המלח | את הספינה אשר הטביע | ואת כל | אשר בתוכה | איבד | יחליף.

§238 – המלח שהטביע ספינה והעלה אותה: חצי מחירה

2804 אם מַלָּח | ספינת איש | הטביע, | וְהֶעֱלָה אותה, | כסף, חצי מחירה, | יתן.

§239 – שכר המלח: שישה כור לשנה

2810 אם איש | מַלָּח שָׂכַר, | שישה כור שעורים | לשנה | יתן לו.

§240 – התנגשות ספינה עולה בספינה יורדת

2815 אם ספינה | של נגד־הזרם | ספינה של מורד־הזרם | מָחֲצָה, | וְהִטְבִּיעָה,
2820 בעל הספינה אשר ספינתו טבועה | את כל אשר בספינתו אבד | לפני האל | יברר,
2824 ושל נגד־הזרם | אשר את הספינה של מורד־הזרם | הטביע,
2827 את ספינתו ואת רכושו האבוד | יחליף לו.[1]

שוורים: משכון, שכירות, נזקים והשור הנגף

§241 – משכון שור

2829 אם איש | שור לַמַּשְׁכּוֹן | מִשְׁכֵּן, | שליש מנה כסף ישקול.

§243–242 – שכירות שור לשנה

2833 אם איש שור | לשנה אחת שָׂכַר, | דמי שור אחורי | ארבעה כור שעורים,
2837 דמי שור אמצעי | שלושה כור שעורים לבעליו | יתן.

§244 – השור השכור שאריה הרגו בערבה

2840 אם איש | שור (או) חמור שָׂכַר, | ובערבה | אריה הרגו, | לבעליו הוא.

§245 – ואם המית אותו בהתעצלות או במחץ

2845 אם איש | שור שכר, | בהתעצלות | או במחץ | המית, | שור כשור | לבעל השור | יחליף.

§246 – רגל שבורה או גיד ערף קצוץ

2853 אם איש | שור שכר, | ואת רגלו שבר, | או את גיד ערפו | קצץ, | שור כשור | לבעל השור | יחליף.

§247 – עין השור

2861 אם איש | שור שכר, | ואת עינו נקר, | כסף, חצי מחירו, | לבעל השור | יתן.

---

[1] "של נגד־הזרם ... יחליף לו" – בהתנגשות האחריות כולה על הספינה העולה נגד הזרם (כנראה משום שקל לה יותר לסטות). השוו את השור שנגף שור (שמות כא:לה–לו): שם חוצים את הנזק, ורק בעל השור הנגח הידוע משלם הכל. הפועל כאן "מחץ" (maḫāṣu), ולא "נגף" (nakāpu) של חוקי השור.

§248 – קרן, זנב וגיד הפרסה

2867′ אם איש | שור שכר, | ואת קרנו שבר, | את זנבו קצץ, | או את גיד פרסתו | קרע?,
2873′ כסף, רבע מחירו, | יתן.

§249 – "אל מחצו" – השבועה בחיי האל

2875′ אם איש | שור שכר, | וְאֵל מחצו,[1] | ומת,
2879′ האיש אשר את השור שכר | את חיי האל | יזכיר, | וישוחרר.

§250 – השור שנגף איש בשוק

2883′ אם שור בַּשּׁוּק | בלכתו | איש | נָגַף,[2] | והמית, | לדין ההוא | תביעה | אין.[3]

§251 – השור הנָּגָף שהרובע הודיע עליו – בן איש

2891′ אם שור איש | נָגָף הוא,[4] | וכי נָגָף הוא | רוֹבְעוֹ | הודיעו לו, | את קרניו | לא קִיטֵם?,
2898′ ולא ריסן את שורו, | והשור ההוא | בן איש | נגף, | והמית, | חצי מנה כסף | יתן.[5]

§252 – ואם עבד איש

2905′ אם עבד איש | שליש מנה כסף[6] | יתן.

אריס, אכר ורועה

§253 – האיש השכור שגנב זרע או מספוא

2908′ אם איש את איש | על פני שדהו | לעמוד | שכר, | ואת הַקְּצָבָה | הֶאֱמִינוֹ (עליה),
2914′ ואת הבקר הפקיד בידו, | ולחרוש את השדה התנה עמו –
2916′ אם האיש ההוא | את הזרע או את המספוא | גנב, | ובידו | נתפש, | את כפו יקצצו.

§254 – ואם לקח את הקצבה והחליש את הבקר

2922′ אם את הקצבה | לקח, ואת הבקר | החליש, | כפליים את השעורים אשר קיבל | יחליף.

---

[1] "ואל מחצו ומת" – מוות שאין לו סיבה גלויה מיוחס לאל, והשוכר פטור בשבועה (2880′–2882′). בתורה: **וּמֵת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אֵין רֹאֶה: שְׁבֻעַת יְהוָה תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם** (שמות כב:ט–י).

[2] "נגף" – nakāpu, הקוגנט של **וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ** (שמות כא:לה). בחוק השור שהמית אדם התורה אומרת **וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ** (שמות כא:כח). חוקי חמורבי מכירים פועל אחד בלבד.

[3] "לדין ההוא תביעה אין" – כמו **וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי** (שמות כא:כח). אבל בתורה **סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ** – ובחוקי חמורבי אין לשור עצמו כל דין.

[4] "נגף הוא" – nakkāpû, "נוגף בהרגל"; בתורה **שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם** (שמות כא:כט; כא:לו) – אותה תבנית בשורש אחר.

[5] "חצי מנה כסף יתן" (שלושים שקל). בתורה בעליו של שור נַגָּח שהוזהר והמית **וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת**, ורק **אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו** ישלם (שמות כא:כט–ל); והשור נסקל. בחוקי חמורבי אין מיתה, אין כופר ואין דין לשור.

[6] "שליש מנה כסף" – עשרים שקל, לעומת **כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו** (שמות כא:לב). בחוקי חמורבי שלושים שקל (חצי מנה) הם קנס המיתה של בן איש (§251).

§255 – ואם השכיר את הבקר או גנב את הזרע ולא הצמיח

2927′ אם את בקר | האיש בשכירות | נתן, | או את הזרע גנב, | ובשדה לא הצמיח,
2932′ את האיש ההוא | יכוננו עליו, | בקציר, לכל בּוּר שדה, | שישים כור שעורים ימוד.

§256 – ואם אינו יכול לפרוע

2936′ אם את אחריותו | לפרוע לא יוכל, | בשדה ההוא בבקר | יגררוהו הלוך ושוב.

§257 – שכר האכר

2940′ אם איש | אִכָּר שכר, | שמונה כור שעורים | לשנה אחת | יתן לו.

§258 – שכר נוהג השוורים

2945′ אם איש | נוהג שוורים שכר, | שישה כור שעורים | לשנה אחת | יתן לו.

§259 – גניבת מחרשה

2950′ אם איש | מחרשה בַּשְּׂדֵמָה | גנב, | חמישה שקלי כסף | לבעל המחרשה | יתן.

§260 – גניבת מחרשת רגבים או משדדה

2956′ אם מחרשת רגבים | או מַשְׂדֵדָה | גנב, | שלושה שקלי כסף | יתן.

§261 – שכר הנוקד

2961′ אם איש | נוֹקֵד לבקר | ולצאן | לרעות שכר, | שמונה כור שעורים | לשנה אחת | יתן לו.

§262 – (שבור)

2968′ אם איש | שור או כבש | ל[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

§263 – הרועה שאיבד

2977′ אם שור או כבש | אשר ניתנו לו | איבד, | שור כשור | כבש ככבש | לבעליהם | יחליף.

§264 – הרועה שמיעט את העדר

2984′ אם רועה | אשר בקר | או צאן | לרעות | ניתנו לו, | את דמי שכירותו במלואם | קיבל, | ולבו טוב,
2992′ את הבקר | מיעט, | את הצאן | מיעט, | את הוולדות הפחית, | לפי תנאיו | ולדות | ותנובה | יתן.

§265 – הרועה ששיקר, ניכר את הסימן ומכר

3001′ אם רועה | אשר בקר | או צאן | לרעות | ניתנו לו, | שיקר, | ואת הסימן נִכֵּר, | ובכסף | נתן,
3010′ יכוננו עליו, | עד פי עשרה את אשר גנב, | בקר | וצאן | לבעליהם | יחליף.

§266 – "נגיעת אל" במרבץ, או אריה

3016 אם במרבץ | נגיעת אל נהייתה,[1] | או אריה הרג, הרועה לפני האל[2] | יזכך (את עצמו),
3020 ואת מַפֶּלֶת המרבץ | בעל המרבץ יקבל ממנו.

§267 – הרועה שהתעצל וגרם צליעה במרבץ

3022 אם הרועה התעצל, | ובמרבץ צליעה? גרם, | הרועה את נזק הצליעה?[3] | אשר במרבץ גרם,
3026 בקר וצאן | ישלם,[4] | לבעליהם | יתן.

דמי שכירות: בהמות, פועלים, בעלי מלאכה, ספינות

§268 – שור לדיש

3030 אם איש שור | לַדַּיִשׁ שכר, | סָאתַיִם שעורים דמי שכירותו.

§269 – חמור לדיש

3033 אם חמור | לדיש שכר, | סאה שעורים דמי שכירותו.

§270 – תיש לדיש

3036 אם תיש | לדיש שכר, | קב שעורים דמי שכירותו.

§271 – בקר, עגלה ומוליכה

3039 אם איש | בקר, עגלה | ומוליכה שכר, | ליום אחד שלוש פָּרְסִיכְתּוּ שעורים | יתן.

§272 – העגלה לבדה

3044 אם איש | את העגלה | לבדה שכר, | ליום אחד ארבע סאים שעורים | יתן.

§273 – שכר השכיר לפי עונות השנה

3049 אם איש | שכיר שכר, | מראש השנה | עד הירח החמישי | שש שעורות כסף | ליום אחד | יתן;
3056 מן הירח השישי | עד תום השנה | חמש שעורות כסף | ליום אחד | יתן.

§274 – שכר בעלי המלאכה

3061 אם איש | בן אומן | ישכור, | דמי שכיר | חמש שעורות כסף, | דמי סורק? | חמש שעורות כסף,
3068 דמי (עושה) הפשתן? | (מספר) שעורות כסף, | דמי חרש אבן | (מספר) שעורות כסף,

---

[1] "נגיעת אל" – lipit ilim, מגפה במכלאה; השווה כִּי יַד אֱלוֹהַּ נָגְעָה בִּי (איוב יט:כא), הִנֵּה יַד יְהוָה הוֹיָה בְּמִקְנְךָ (שמות ט:ג).

[2] "או אריה הרג – הרועה לפני האל יזכך (את עצמו)": בתורה אִם טָרֹף יִטָּרֵף יְבִאֵהוּ עֵד הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם (שמות כב:יב); ויעקב ללבן: טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה (בראשית לא:לט) – כלומר נשא בהפסד שהדין פוטר ממנו.

[3] "את נזק הצליעה" – באכדית ḫiṭītu, מן השורש של חטא; יעקב אומר ללבן על הטרפה: אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה (בראשית לא:לט), כלומר "אני אשא בחסרונה" – אותו שורש לחובת הרועה להשלים את החסר.

[4] "ישלם" – šullumu, הקוגנט של שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם של חוקי השומרים (שמות כב:יג). שאר חוקי הקובץ אומרים "יחליף" (riābu).

3072 דמי עושה הקשתות? | (מספר) שעורות כסף, | דמי נַפָּח | (מספר) שעורות כסף,

3076 דמי נַגָּר | ארבע? שעורות כסף, | דמי בּוּרְסִי | (מספר) שעורות כסף,

3080 דמי קולע הסלים | (מספר) שעורות כסף, | דמי בנאי | (מספר) שעורות כסף | ליום אחד | יתן.

§275 – שכירות ספינה

3086 אם איש | [ספינת ...] שכר, | ליום אחד | שלוש שעורות כסף דמי שכירותו.

§276 – ספינת נגד הזרם

3090 אם ספינת נגד־הזרם שכר, | שתיים וחצי שעורות כסף דמי שכירותה | ליום אחד | יתן.

§277 – ספינה של שישים כור

3094 אם איש | ספינה של שישים כור שכר, | ליום אחד | שישית (שקל) כסף דמי שכירותה | יתן.

קניית עבדים

§278 – העבד שנפלה עליו כפייה בתוך ירחו

3099 אם איש | עבד (או) אמה קנה, | וירחו לא מלא, | וּכְפִיָּה עליו | נפלה, למוכרו | ישיב,

3105 והקונה | את הכסף אשר שקל | יקח.

§279 – ערעור על העבד שנקנה

3108 אם איש | עבד (או) אמה קנה, | וערעור היה לו, | מוכרו | את הערעור יפרע.

§280 – עבד שנקנה בארץ נכר והוכר בארץ – בני הארץ: דרורם יושם

3113 אם איש | בארץ | נֵכָר | עבד (או) אמה של איש | קנה,

3118 כאשר | לתוך הארץ | בא, | ובעל העבד או האמה | בין עבדו ובין אמתו | הכיר,

3124 אם העבד או האמה – הם | בני הארץ, | בלי כסף | דְּרוֹרָם[1] | יושַׁם.

§281 – ואם בני ארץ אחרת – הבעל יפטור אותם בכסף הקנייה

3129 אם בני ארץ אחרת (הם), | הקונה | לפני האל | את הכסף אשר שקל | יאמר,

3134 ובעל העבד או האמה | את הכסף אשר שקל לַתַּגָּר | יתן, | בין עבדו בין אמתו יִפְטוֹר.

§282 – העבד שאמר לאדוניו "לא אדוני אתה"

3138 אם עבד לאדוניו | "לא אדוני אתה" | אמר, | כי עבדו (הוא) | יכונן עליו, | ואדוניו את אזנו יקצוץ.[2]

---

[1] "דרורם יושם" – andurāru, הקוגנט של **וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ** (ויקרא כה:י). עבדים בבליים שנקנו בארץ אויב וחזרו לבבל משתחררים בלי כסף; השווה **כִּי עֲבָדַי הֵם ... לֹא יִמָּכְרוּ מִמְכֶּרֶת עָבֶד** (ויקרא כה:מב) ו־**אֲנַחְנוּ קָנִינוּ אֶת אַחֵינוּ הַיְּהוּדִים הַנִּמְכָּרִים לַגּוֹיִם** (נחמיה ה:ח).

[2] "ואדוניו את אזנו יקצוץ" – היפוך של חוק העבד העברי: **וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי ... וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ וְעָבָדוֹ לְעֹלָם** (שמות כא:ה–ו). שם העבד שאוהב את אדוניו, כאן העבד שמכחיש אותו; ובשניהם האוזן נושאת את הסימן.

האפילוג

אפילוג (3144′–3151′): דיני המישרים אשר כונן חמורבי

3144′ דיני[1] | מֵישָׁרִים | אשר חַמּוּרַבִּי, | המלך היכול, | כונן, | ואת הארץ אורח נכון | ונוהג נאה | הִתְפִּישׁ.

אפילוג (3152′–3201′): הרועה המשלים: מה עשה חמורבי לשחורי הראש

3152′ חמורבי, | המלך התמים, אני. | לשחורי הראש, | אשר אֶנְלִיל מסר לי, | את רוֹעוּתָם | מַרְדּוּךְ נתן לי,

3158′ לא התעצלתי, | את זרועי לא השלכתי;

3160′ מקומות שלום | ביקשתי להם, | צרות קשות | פתחתי, | אור הוצאתי להם;

3165′ בנשק החזק | אשר זַבָּבָה | ואִשְׁתַּר | הנחילו לי, | בתבונה | אשר אֵאָה גזר לי,

3171′ ביכולת | אשר מרדוך נתן לי, | את האויבים למעלה | ולמטה נסחתי, | קרבות כיביתי,

3176′ את בשר הארץ | היטבתי, | את אנשי היישובים | בְּנָוֶה | הרבצתי, | מחריד | לא הבאתי עליהם.

3183′ האלים הגדולים | קראוני, | ואני הוא | הרועה המשלים, | אשר שרביטו | ישר;

3189′ צלי הטוב | על עירי | פָּרוּשׂ, | בְּחוֹצְנִי | את אנשי ארץ שׁוּמֶר | וְאַכַּד | החזקתי; | בְּלַמַּסוּ שלי | שגשגו;

3198′ בשלום | הובלתי אותם, | בחכמתי | הסתרתי אותם.

אפילוג (3202′–3239′): המצבה באסגיל: לדון את דין הארץ וליישר את החבול

3202′ שהחזק בחלש | לא יחבול, | יתומה ואלמנה[2] | ליישר, | בְּבָבֶל,

3207′ העיר אשר אָנוּ ואנליל | את ראשה | הרימו, | בְּאֵסַגִּיל, | הבית אשר כשמים | והארץ יסודותיו נכונים,

3213′ את דין הארץ לדון, | את פסקי הארץ | לפסוק, | את החבול ליישר,

3217′ את דברי היקרים | במצבתי כתבתי, | ולפני צלמי, | מלך המישרים, | כוננתי.

3222′ המלך אשר בין המלכים | מרומם, אני. | דברי נבחרים, | יכולתי מתחרה | אין לה.

3227′ במאמר שַׁמַשׁ, | הדיין הגדול | של השמים והארץ, | המישרים שלי בארץ | יופיעו;

3232′ בדבר | מרדוך אדוני, | צורותי | מְסַלֵּק אל יהיה להן.

3236′ באסגיל, | אשר אני אוהב, שמי בנאה | לנצח | ייזכר.

אפילוג (3240′–3295′): האיש החבול לפני הצלם: יקרא, ישמע, יראה את דינו ויברך

3240′ איש חבול[3] | אשר דבר | יהיה לו, | לפני צלמי, | מלך המישרים,

3245′ ילך, | ואת מצבתי | הכתובה | יקרא, | ואת דברי | היקרים | ישמע, | ומצבתי את הדבר | תראה לו;

3254′ את דינו יראה, | את לבו | יְנַפֵּשׁ, | ו"חמורבי, | האדון, אשר כאב | יוֹלֵד | לאנשים | הוא,

3262′ לדבר | מרדוך אדוניו | נכנע?, | ואת תשועת מרדוך | למעלה | ולמטה | השיג,

3269′ את לב מרדוך | אדוניו היטיב, | ובשר טוב | לאנשים | לנצח גזר, | ואת הארץ | יישר".

3276′ זאת | יאמר, | ולפני | מרדוך אדוני, | וְצַרְפָּנִיתוּ | גבירתי, | בלבו | השלם | יברך אותי.

---

[1] dīnāt mīšarim, "דיני מישרים": כך קורא חמורבי לחוקיו – בסופם, לא בראשם. השוו **וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים** (שמות כא:א) ו**מִשְׁפָּטִים יְשָׁרִים** (נחמיה ט:יג). mīšarum הוא קרוב השורש של **מֵישָׁרִים**.

[2] "יתומה ואלמנה" – ekūtu היא יתומה (נקבה) ו־almattu קרובת השורש של **אַלְמָנָה**. הצמד הוא הנוסחה של הצדק המלכותי במזרח הקדום, וכך גם בתורה: **כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן** (שמות כב:כא); **עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם וְאַלְמָנָה** (דברים י:יח).

[3] "איש חבול אשר דבר יהיה לו" – כמו **כִּי יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר בָּא אֵלַי** (שמות יח:טז). הנעשק אינו בא אל דיין: הוא בא אל צלם המלך, קורא את המצבה ורואה בה את דינו. השוו את קריאת החוק באוזני העם (**תִּקְרָא אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת נֶגֶד כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם**, דברים לא:יא) ואת המלך הקורא בספר החוק (**וְקָרָא בּוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו**, דברים יז:יט).

3285′ רוח־המגן והלמסו, | האלים באי | אסגיל, | לִבְנַת אסגיל,

3289′ את הַנְּיבִים (עלי) | יום יום | לפני | מרדוך אדוני, | וצרפניתו | גבירתי, | יְשַׁפְּרוּ.

אפילוג (3296′–3311′): המלך שיבוא: ינצור את דברי המישרים

3296′ לאחרית | הימים, | בכל עת, | המלך אשר בארץ | יהיה,

3301′ את דברי | המישרים | אשר במצבתי | כתבתי, ינצור;[1] | את דין הארץ | אשר דנתי,

3307′ את פסקי הארץ | אשר פסקתי, | אל יסיר; | את צורותי | אל יסלק.

אפילוג (3312′–3343′): אם האיש ההוא הבחנה יש לו: המצבה תראה לו, ודברי המלך לחכם

3312′ אם האיש ההוא | הבחנה יש לו, | ואת ארצו ליישר יוכל, | לדברים | אשר במצבתי כתבתי יקשיב,

3317′ ודרך ונוהג, | את דין הארץ אשר דנתי, | את פסקי הארץ | אשר פסקתי, | המצבה ההיא | תראה לו,

3323′ ואת שחורי הראש שלו | יישר; | את דינם ידון, | את פסקם | יפסוק, | מארצו רשע | וזד ינסח,

3330′ את בשר אנשיו | ייטיב. | חמורבי, | מלך המישרים, | אשר שמש נכונות | מסר לו, אני.

3336′ דברי נבחרים, | מעשי | מתחרה | אין להם; | רק לשאינו משכיל | ריקים הם,[2]

3342′ לחכם | לתהילות מוּצָאִים.

אפילוג (3344′–3359′): הברכה: אם האיש ההוא הקשיב לדברי

3344′ אם האיש ההוא | לדברי | אשר במצבתי כתבתי | הקשיב, | את דיני לא סילק, | את דברי | לא הפך,

3351′ את צורותי | לא הסיר, | האיש ההוא, | כמוני, | מלך המישרים, | שַׁמַשׁ שרביטו | יאריך,

3358′ את אנשיו | במישרים ירעה.[3]

אפילוג (3360′–3386′): אם האיש ההוא לא הקשיב: תנאי הקללה

3360′ אם האיש ההוא | לדברי | אשר במצבתי | כתבתי | לא הקשיב, | את מארותי[4] | בזה,

3367′ וממארות האלים | לא פחד, | את הדין אשר דנתי | ביטל, | את דברי | הפך, | את צורותי | הסיר,

3375′ את שמי הכתוב | מחה, | ואת שמו כתב, | בגלל המארות ההן | אחר | האחיז (בדבר), | האיש ההוא,

3382′ בין מלך, | בין אדון, | בין מושל, | ובין אדם | אשר שם נקרא לו,

אפילוג (3387′–3394′): אנו

3387′ אָנוּ הגדול, | אבי האלים, | הקורא את שלטוני, | את זוהר המלכות | ישלול ממנו,

3392′ את שרביטו | ישבור, | את גורלותיו יָאוֹר.

---

[1] "את דברי המישרים אשר במצבתי כתבתי ינצור": המלך שיבוא צריך לנצור את הדברים הכתובים, כמו המלך שבתורה (**לִשְׁמֹר אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת**, דברים יז:יט). הפועל האכדי, naṣāru, הוא קרוב השורש של **נָצַר**, לא של **שָׁמַר**.

[2] "רק לשאינו משכיל ריקים הם" – rēqu הוא קרוב השורש של **רָק**: **כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם כִּי הוּא חַיֵּיכֶם** (דברים לב:מז), שגם אחריו באה אריכות הימים.

[3] הברכה למלך שיקשיב לדברי המצבה – "שרביטו יאריך" – קרובה להבטחה למלך הכותב וקורא את התורה בדברים יז:יח–כ: "לְמַעַן יַאֲרִיךְ יָמִים עַל מַמְלַכְתּוֹ". arāku האכדי ו־**ארך** העברי הם אותו שורש.

[4] erretu (arratu) היא המילה האכדית שממנה, או ממקורה המשותף, **מְאֵרָה** העברית (דברים כח:כ; מלאכי ב:ב), ו־arāru הוא **אָרַר** של "אָרוּר" (דברים כז:טו–כו; כח:טז–יט).

אפילוג (3395′–3422′): אנליל

3395′ אֶנְלִיל, האדון, | גוזר הגורלות, | אשר מאמרו | לא יוּסַר, | המגדיל | את מלכותי,
3401′ מבוכה שאין להשקיטה, | חרדת? | אבדנו, | במושבו | יָפִיחַ? לו;
3406′ שלטון אנחה, | ימים מעטים, | שנות | כפן, | חשכת | ללא הארה, | מות מראה העין,
3413′ לגורל | יגזור לו; | אבדן עירו, | הפצת אנשיו, | את מלכותו להפוך,
3418′ את שמו ואת זכרו[1] | בארץ | לבלי הביא לכלל הוויה, | בפיו הכבד | יאמר.

אפילוג (3423′–3439′): נינליל

3423′ נִינְלִיל, | האם הגדולה, | אשר מאמרה | בְּאֵפוּר נכבד, | הגבירה, המשפרת | את ניבי,
3429′ במקום המשפט[2] | והפסק, | לפני אנליל | את דברו תרשיע;
3433′ הרס ארצו, | אבדן אנשיו, | הגרת נפשו | כמים, | בפי אנליל | המלך | תָּשִׂים.

אפילוג (3440′–3458′): אאה

3440′ אֵאָה, הנסיך הגדול, | אשר גורלותיו | בראש הולכים, | חכם האלים, | היודע כל אשר לו שם,
3445′ המאריך | את ימי חיי, | בינה | וחכמה | ישלול ממנו, | ובמבוכה | ינהג אותו,
3452′ את נהרותיו | במעמקים | יסכור,[3] | בארצו | דָּנָן, | חיי האנשים, | אל יביא לכלל הוויה.

אפילוג (3459′–3485′): שמש

3459′ שמש, הדיין הגדול | של השמים | והארץ, | המיישר | את אשר נפש שׂומה בו, | האדון, מבטחי,
3465′ את מלכותו יהדוף, | את דינו | אל ידון, | את נתיבו ישבש, | את יסודות חילו | ימעיד,
3471′ בבדיקתו | בשר רע, | של נסיחת | יסודות מלכותו | ואבדן ארצו ישים לו;
3476′ הדבר הנמרץ | של שמש מהרה | ישיגהו; | למעלה, | מן החיים | יִסַּח אותו;
3482′ למטה, | בארץ, | את אִטּוֹ | למים יַצְמִיא.

אפילוג (3486′–3508′): סין

3486′ סִין, אדון השמים, | האל בּוֹנִי, | אשר צוויו | בין האלים מופיע,
3490′ כתר וכסא של מלכות | ישלול ממנו, | עון כבד, | עונשו הגדול, | אשר מגופו | לא יאבד, | ישית עליו,
3497′ ימים, ירחים, | שנות שלטונו | באנחה | ובנהי | יכלה,[4] | יריב למלכות | יַרְאֶה לו,
3504′ חיים | אשר עם המות | מתחרים, | לגורל | יגזור לו.

---

[1] "שמו וזכרו בארץ" – הקללה על המלך שמחק את שם חמורבי היא שאנליל יעשה את שמו שלו כלא היה. כך בתורה: "וּמָחָה יְהוָה אֶת שְׁמוֹ מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם" (דברים כט:יט), ובאיוב יח:יז: "זִכְרוֹ אָבַד מִנִּי אָרֶץ וְלֹא שֵׁם לוֹ".

[2] šīpṭu היא המילה האכדית מן השורש של **מְשָׁפָּט** העברי, והיא מופיעה במצבה רק כאן – לא בשם החוקים (הם dīnātu, "דינים"), אלא במקום הדין של האלים, שבו נינליל תרשיע את המלך החוטא. "מקום המשפט" הוא גם צירוף עברי (קהלת ג:טז).

[3] "את נהרותיו במעמקים יסכור" – אותו פועל כמו בסוף המבול: "וַיִּסָּכְרוּ מַעְיְנֹת תְּהוֹם" (בראשית ח:ב). בבבל, ארץ ההשקאה, הקללה היא סכירת הנהרות; בארץ ישראל, ארץ הגשם, היא עצירת השמים (דברים יא:יז; וראו אדד, 3513′).

[4] "ימים, ירחים, שנות שלטונו באנחה ובנהי יכלה" – כמעט אותן מילים כמו בתהלים לא:יא: "כִּי כָלוּ בְיָגוֹן חַיַּי וּשְׁנוֹתַי בַּאֲנָחָה", ותהלים עח:לג: "וַיְכַל בַּהֶבֶל יְמֵיהֶם וּשְׁנוֹתָם בַּבֶּהָלָה". tānēḫu האכדי הוא הקרוב של **אֲנָחָה**.

אפילוג (3509′–3525′): אדד

3509′ אֲדַד, אדון השפע, | מפקח התעלות של השמים | והארץ, | עוזרי,
3513′ גשמים מן השמים,[1] | גאות | מן המעמקים | ישלול ממנו, | את ארצו | בכפן | וברעב | יְאַבֵּד,
3521′ על עירו | בעזות | יצעק, | ואת ארצו לתל מבול | ישיב.

אפילוג (3526′–3536′): זבבה

3526′ זַבָּבָה, | הגיבור הגדול, | הבן הראשון | של אכור, | ההולך לימיני, | במקום המערכה | את נשקו ישבור,
3533′ את היום ללילה | ישיב לו, | ואת אויבו עליו | יעמיד.

אפילוג (3537′–3573′): אשתר

3537′ אִשְׁתַּר, גבירת | המלחמה והקרב, | הפותחת | את נשקי, | הַלַּמַּסּוּ שלי | הנאה, | האוהבת את שלטוני,
3544′ בלבה | הקוצף, | בעברותיה | הגדולות, | את מלכותו תָּאוֹר, | את הַנָּאוֹת שלו | לְרָעוֹת | תשיב;
3552′ במקום המלחמה והקרב | את נשקו | תשבור, | מבוכה | ומרידה | תשים לו,
3558′ את גיבוריו | תפיל, | את דמם | את הארץ תשקה, | ערמת | גוויות | חילותיו | בערבה | תשליך,
3567′ ולחילו רחמים | אל תמציא; | אותו | ביד אויביו | תסגיר, | ולארץ איבתו | כפות תנהג אותו.[2]

אפילוג (3574′–3589′): נרגל

3574′ נֵרְגַל, | החזק באלים, | קרב שאין לעמוד מולו, | המשיג (לי) | את תשועתי,
3579′ בְּמַפָּצוֹ | הגדול | כאש | עזה של אגם | את אנשיו | יְלַהֵט, | בנשקו החזק | יכה אותו,
3587′ ואת איבריו | כצלם טיט | ירסק.

אפילוג (3590′–3599′): נינתו

3590′ נִינְתּוּ, | הגבירה הנעלה | של הארצות, | האם בּוֹנָתִי, | יורש תשלול ממנו, | ושם[3] | אל תמציא לו,
3597′ בקרב אנשיו | זרע אדם | אל תבנה.

אפילוג (3600′–3619′): נינכרך

3600′ נִינְכַּרַךְ, | בת אנו, | האומרת | נאה עלי | באכור, | מחלה כבדה, | אָסַפּוּ רע, | פצע נמרץ,
3608′ אשר לא יירגע, | רופא את קרבו | לא ילמד, | בחבישה | לא יניחנו, | כנשיכת המות לא יִנָּסַח,
3614′ באיבריו | תוציא לו,[4] | ועד אשר נפשו | תכבה, | על בחרותו | ינהה.

---

[1] קללת אדד – "גשמים מן השמים, גאות מן המעמקים ישלול ממנו, את ארצו בכפן וברעב יאבד" – קרובה לדברים יא:יז: "וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר ... וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה", ולדברים כח:כג–כד. ההבדל: בבבל המים באים גם מן הנהר ("הגאות"), ולכן הקללה כפולה.

[2] קללת אשתר נגמרת במלך המובל כפות לארץ אויביו. כך דברים כח:לו–לז: "יוֹלֵךְ יְהוָה אֹתְךָ וְאֶת מַלְכְּךָ ... אֶל גּוֹי אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ ... אֲשֶׁר יְנַהֵגְךָ יְהוָה שָׁמָּה" – בשני הטקסטים המלך עצמו מובל, ו"ינהגך" הוא תרגום טבעי של *warû* האכדי.

[3] "ושם אל תמציא לו" – באכדית "שם" הוא גם הבן שנושא את שם אביו. כך גם בתורה: הבן הנולד ליבמה "יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל" (דברים כה:ו), ואבשלום הציב מצבה כי "אֵין לִי בֵּן בַּעֲבוּר הַזְכִּיר שְׁמִי" (שמואל ב יח:יח).

[4] הקללה של נינכרך, אלת הריפוי – "מחלה כבדה, אסכו רע, פצע נמרץ, אשר לא יירגע, רופא את קרבו לא ילמד, בחבישה לא יניחנו" – היא המקבילה הקרובה ביותר במצבה לדברים כח:כז, לה, נט: "בִּשְׁחִין ... אֲשֶׁר לֹא תוּכַל לְהֵרָפֵא", "וְחָלַיִם רָעִים וְנֶאֱמָנִים". המילים שונות (simmu אינו **שחין**), והרעיון אחד: מחלה שאין לה מרפא.

אפילוג (3620′–3633′): האלים הגדולים כולם

3620′ האלים הגדולים | של השמים | והארץ, | הָאֲנוּנָּכִי | בכללם, | רוח־המגן של הבית, | לבנת אֵבַבַּר, | אותו,
3628′ את זרעו, | את ארצו, את צבאו, | את אנשיו | ואת חילו | מארה | נמרצת יָאוֹרוּ.[1]

אפילוג (3634′–3641′): אנליל, בפיו אשר לא יוסר

3634′ במארות | האלה | אנליל, | בפיו | אשר לא יוסר, | יָאוֹר אותו, | ומהרה | ישיגוהו.[2]

---

[1] "מארה נמרצת יאורו" – אותן מילים (arratu marušṭu … līrurū) גם באמנת הירושה של אסרחדון (שורה 475), כאלף שנה אחרי חמורבי; נוסח הקללה המסופוטמי נשמר. בעברית מְאֵרָה וְאָרַר: "בַּמְּאֵרָה אַתֶּם נֶאֱרָרִים" (מלאכי ג:ט), ו"קללה נמרצת" (מלכים א ב:ח).

[2] "במארות האלה … ומהרה ישיגוהו" – המילה האחרונה של המצבה היא הפועל שבו פותחת רשימת הקללות של דברים כח:טו: "וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל הַקְּלָלוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגוּךָ" (וכן כח:מה). kašādu "להגיע, להשיג" ו־**השיג** אינם מאותו שורש, אבל הדימוי – הקללות רודפות ומשיגות את החוטא – אחד.